

ANEXO I

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SANTA CRUZ

ARTÍCULO PRIMERO: EL CLIENTE, cuyo nombre e informaciones generales se indican al final de este documento, declara contratar con el **BANCO MÚLTIPLE SANTA CRUZ, S.A.** (en lo adelante denominado **EL BANCO**) los productos y servicios indicados más adelante. En el **CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ**, cuyo texto fue aprobado por la Superintendencia de Bancos (SIB), mediante el Oficio No. OFC-PRO-2026203354 expedido en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiséis (2026), por el Departamento de Protección al Usuario Financiero, así como el presente Anexo I. No obstante el presente documento constituir una declaración unilateral, la firma de esta declaración establece disposiciones, tanto para **EL BANCO**, como para **EL CLIENTE**.

PARRAFO I: EL CLIENTE reconoce haber recibido, leído y aceptado de parte de **EL BANCO**, el **CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ**, así como una copia del Tarifario de Productos y Servicios de **EL BANCO**, en el entendido de que dicho contrato constituye el acuerdo que rige la relación, derechos y obligaciones de ambas partes, **EL CLIENTE** y **EL BANCO**, declarando **EL CLIENTE** aceptar los términos y condiciones de los productos y servicios aquí pactados. Estos documentos también están disponibles para consulta, lectura e impresión a través de la página web de **EL BANCO** www.bsc.com.do. **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** cargará las tarifas vigentes en el momento de aplicar cada cargo, por concepto de servicios prestados a **EL CLIENTE** de conformidad con dicho tarifario.

EL CLIENTE declara contratar los productos y servicios listado a continuación conforme lo estipulado en cada cuadro. **EL CLIENTE** deberá escribir la palabra “sí” para los productos que desea contratar y la palabra “no” para los productos que no desea contratar dentro de los cuadros que se encuentran delante de cada producto:

☐ NO	Cuenta de Ahorro	☐ NO	Cuenta Corriente	☐ NO	Con Librera
☐ SI	Canales Electrónicos	☐ NO	Tarjeta de Débito	☐ SI	Tele@nce
☐ SI	Tarjeta de Crédito	☐ NO	Multicrédito	☐ NO	Cuotas BSC

Este listado de productos puede ser ampliado para incluir las diferentes modalidades de cuentas bancarias que se registrarán por el **CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ**, cuyas diferentes condiciones se establecen en el Tarifario de Productos y Servicios.

La activación de los productos que no fueren seleccionados en este documento podrá realizarse a través de los canales puestos a disposición de **EL BANCO**, esto es la Banca por Internet, servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica, aplicación móvil, Sucursales o cualquier otro canal puesto a disposición de **EL CLIENTE** por parte de **EL BANCO** en el futuro, también podrán hacerlo mediante comunicación escrita de **EL CLIENTE** en las oficinas y sucursales de **EL BANCO** en virtud de la cual indica el producto que desea activar conforme lo establecido en el **CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ**. El consentimiento de **EL CLIENTE** se verificará conforme lo dispuesto en la Sección VI Cláusulas Aplicables al Uso de Canales Electrónicos, del Convenio.

PÁRRAFO II: Cualquier cambio futuro o modificación a los términos y condiciones del presente acuerdo por parte de **EL BANCO** será debidamente comunicado conforme lo establecido en el **CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ**.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a **EL BANCO** la confirmación de las referencias bancarias, comerciales y personales, cuando aplicare, para la aprobación y/o activación de los productos contenidos en el presente convenio.

ARTÍCULO TERCERO: EL CLIENTE declara conocer y entender que **EL BANCO** es una entidad sometida a obligaciones de información, conforme a la ley y la normativa aplicable, por tanto se compromete a proporcionar, a sola solicitud y dentro del plazo que EL BANCO le requiera: a) copia de cualquier mandato e identificación que fuere solicitado; y b) antecedentes y documentos que se me soliciten respecto a las operaciones que realice, incluyendo especialmente lo relativo al origen de los recursos con que efectúe transacciones y/o de los bienes objeto de cualquier operación que realizare con EL BANCO.

Hecho y firmado de buena fe en la ciudad de Distrito Nacional, República Dominicana, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de Junio del año DOS MIL VEINTISEIS (2026).

EL CLIENTE:

Nombres y Apellidos: NICOLE MARIE INMACULADA BREA ORTIZ

Nacionalidad(es): Dominicana

RNC/Cédula/Pasaporte no: 402-2391511-3

Estado Civil: SOLTERO

Profesión: OTROS NO CONTEMPLADOS EN LAS CATEGORIAS PREVIAS

Domicilio: C FILOMENA GOMEZ DE COVA APTO 202, TORRE RAY RUB VIII 21

Teléfonos: 849-853-8070

E-mail: nicolebrea13@gmail.com

Fecha: 24/06/2026

NICOLE MARIE INMACULADA BREA
ORTIZ
Date: 24/06/2026 22:56:42 +0200

Firma:

Contrato aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. OFC-PRO-202321874 de fecha 8 de noviembre del 2023.

Hoja Resumen del Convenio Único de Productos y Servicios Bancarios Santa Cruz

1. Partes: Banco: Banco Múltiple Santa Cruz, S.A.S., titular del Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-02-01292-1. **Cliente:** Quien suscribe la "Declaración de Aceptación de Productos y Servicios" en la forma y contenido establecidos en el Convenio Único de Productos y Servicios Bancarios Santa Cruz en lo adelante El Convenio.

2. Disposiciones Generales: Objeto: El Cliente que cumpla con los requisitos definidos por El Banco en sus políticas, El Banco le otorgará al Cliente la posibilidad de aperturar y manejar los productos y servicios, tales como: Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito así como Canales Electrónicos, que dispone el Banco de acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato; **Terminación anticipada:** El Cliente puede finalizar El Convenio de manera parcial o total con 30 días de anticipación, asumiendo los cargos administrativos pendientes; **Tarifario de Productos y Servicios:** El Cliente autoriza al Banco a debitar de Las Cuentas los indicados cargos y comisiones aplicables. El Banco deberá informar a El Cliente cuando aplicará un cambio con 30 días de antelación.

3. Cuentas de Ahorros: Apertura: Para aperturar cuentas de ahorros El Banco requiere un primer depósito por una cuantía mínima, en caso de aplicar, El Cliente recibirá una libreta con un número único al hacer el primer depósito.

4. Cuenta Corriente: Apertura: El Cliente permitirá mantener y operar una cuenta corriente para efectuar depósitos. El Cliente deberá usar, de manera exclusiva, tanto los formularios, como los cheques impresos que sean provistos por El Banco, para realizar depósitos en y pagos contra La Cuenta; **Cheques y Pagos:** El Banco ofrece cuentas corrientes que devengan intereses en algunos casos, aplicando tasas y condiciones detalladas en el Tarifario; **Devoluciones:** Si un cheque es devuelto, El Banco notificará al Cliente. También puede debitar comisiones por cheques, sobregiros y devoluciones. **Suspensión de Pagos:** El Cliente puede solicitar la suspensión de pagos de un cheque en ciertas circunstancias, y debe indemnizar al Banco por cualquier pérdida resultante.

5. Tarjeta de Débito: Consumos y Débitos: Todos los consumos se debitan de La Cuenta y El Cliente es el responsable de los mismos, así como de cualquier diferencia en el monto al momento de la transacción; **Límites y Fondos:** Hay un límite diario para retiros en cajeros automáticos. Las transacciones realizadas por el Cliente requieren que haya fondos suficientes en La Cuenta.

6. Tarjeta de Crédito: Emisión: La tarjeta es propiedad del Banco y su uso es personal e intransferible; **Uso:** El uso de la tarjeta está limitado a las transacciones lícitas, y el Banco puede rechazar transacciones que infrinjan normativas nacionales o de la institución; **Límite y Fecha de Corte:** El límite de crédito se especifica al momento de la emisión y puede ajustarse por El Banco, previa notificación. El Cliente debe realizar un pago mínimo o el pago total antes de la fecha límite, evitando cargos de intereses y mora; **Crédito Diferido (Multicrédito o Cuotas BSC):** Se otorga un crédito adicional opcional con cuotas fijas, distinto del financiamiento de la tarjeta, y se calcula en base al saldo y tasa de interés correspondiente; **Débitos Automáticos:** El Cliente autoriza al Banco a debitar automáticamente los pagos de su cuenta corriente o de ahorro en caso de deudas vencidas; **Suspensión y Cancelación:** La tarjeta puede ser suspendida o cancelada en caso de falta de pago, actividades sospechosas, o a solicitud de las autoridades; **Estado de Cuenta:** El Cliente recibe un estado de cuenta mensual con detalles de los cargos, intereses y saldo adeudado; **Cobro de Deudas:** El Banco puede realizar acciones legales para recuperar deudas vencidas, incluyendo todos los gastos judiciales o extrajudiciales que sean necesarios; **Terminación y Vigencia del Contrato:** El contrato entra en vigencia al momento de activación de la tarjeta y puede renovarse automáticamente salvo notificación en contrario por parte del Cliente. En caso de cancelar la tarjeta, El Cliente sigue siendo responsable de los pagos pendientes.

7. Modificaciones: El Banco puede modificar las tasas de interés, comisiones y condiciones del Contrato de acuerdo al tipo de servicio adquirido, notificando a El Cliente con al menos 30 días de antelación.

8. Operatividad: Los Clientes de Tarjeta de débito y crédito podrán disponer del balance disponible en sus cuentas y tarjetas, atendiendo al tipo de tarjeta seleccionada, vía caja, cajeros automáticos, así como, transaccionar por los canales digitales disponibles.

9. Canales disponibles del Banco: Tel. 809.726.1000; Página web: www.bsc.com.do; Canales Presenciales: sucursales bancarias; Canales Digitales: Internet Banking, Aplicación móvil y cualquier otro medio digital que el Banco ponga a disposición en un futuro.

10. Pérdida o Robo: En caso de pérdida o robo, El Cliente debe notificarlo al Banco inmediatamente para que se bloquee el uso de la tarjeta de débito y crédito.

11. Procedimiento de reclamación: Las reclamaciones pueden ser realizadas a través de cualquiera de las sucursales del Banco, así como cualquier canal que el Banco habilite en el futuro. El Deudor reconoce que el Banco dispone un plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción para responder dicha reclamación. En caso de que la reclamación dependa de obtener informaciones de terceros, será de 45 días.

12. Responsabilidad del Cliente: Usar los servicios según los términos establecidos en El Convenio; Mantener actualizada su información como Cliente; Pagar las tarifas indicadas; Asegurar que los fondos provengan de fuentes legales y proporcionar información sobre el origen de los fondos y las operaciones.

13. Montos y Cargos Aplicables: El Banco está autorizado a solicitar el pago de intereses, comisiones por moras y sobregiro. Así como cargos por emisión, renovación y reemplazo para la emisión de tarjetas.

14. Firmas y Autorizaciones: Para las Cuentas de Ahorro y Corriente las firmas registradas se considerarán válidas para transacciones. En canales alternos, una clave de acceso autoriza la operación individual de la cuenta, independientemente de la modalidad.

15. Cierre de Cuentas: El Banco puede cerrar cuentas que tengan un saldo en cero por más de 90 días o en caso de inactividad prolongada e inactividad por un período de 3 años.

16. Cuentas Conjuntas: Las cuentas pueden ser abiertas a nombre de dos o más personas con firma conjunta ("y") o individual ("o"). Los co-titulares son solidariamente responsables. Cualquier titular puede instruir sobre el impedimento de pago.

17. Cuentas Comerciales: El Cliente debe presentar y mantener actualizados los documentos legales.

18. Moneda Extranjera: Los consumos y depósitos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos al tipo de cambio vigente en el Banco.

19. Aceptación: El presente Contrato podrá ser suscrito mediante una de las modalidades de Firma Electrónica previstas en la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, así como en su Reglamento de Aplicación y normativa complementaria, quedando a elección de El Cliente el tipo de firma a utilizar para la formalización del mismo conforme las opciones puestas a su disposición por parte del Banco.

Esta Hoja Resumen forma parte integral de El Convenio Único de Productos y Bancarios del Banco Santa Cruz, y posee los elementos claves de éste. En estos casos, El Cliente afirma que se encuentra en pleno conocimiento de los términos y condiciones del contenido de El Convenio.

CONVENIO ÚNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SANTA CRUZ

Aplicable para clientes de Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Canales Electrónicos o Alternos, Tarjetas de Crédito, Multicrédito, Tarjeta de Débito.

Sección I. Disposiciones Generales.

Sección II. Cláusulas Comunes Aplicables a las Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorros.

Sección III. Cláusulas Específicas Aplicables a las Cuentas de Ahorros.

Sección IV. Cláusulas Aplicables a las Cuentas Corrientes o de Cheques.

Sección V. Cláusulas Aplicables a las Tarjetas de Débito.

Sección VI. Cláusulas Aplicables al Uso de Canales Electrónicos o Alternos.

Sección VII. Cláusulas Aplicables a las Tarjetas de Crédito y Crédito Diferido.

Sección VIII. Términos y Condiciones Generales Misceláneos Adicionales.

Entre: BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A., con Registro Nacional de Contribuyente No. RNC 1-02-01292-1 y Registro Mercantil No. 36607SD, institución bancaria constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el señor **FAUSTO ARTURO PIMENTEL PENA**, dominicano, mayor de edad, economista, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.031-0097171-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; y, de la otra parte, la persona que se denominará como **EL CLIENTE**, quien suscribe la “Declaración de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz”, en la forma y contenido establecidos en el **Anexo I** de este Convenio, cuyo documento forma parte integral del presente Convenio. En lo adelante, al hacer referencia al **BANCO** y al **CLIENTE** de manera conjunta se les denominará las Partes.

POR CUANTO I: El presente contrato y sus respectivos anexos, le han sido remitidos o entregados a **EL CLIENTE**, ya sea en formato electrónico (PDF protegido) o a través del último correo suministrado por **EL CLIENTE** y registrado por **EL BANCO**, o en formato impreso por parte del Ejecutivo de Negocios de **EL BANCO**, a fin de que **EL CLIENTE** pueda revisar los términos y condiciones de la presente contratación previo a su aceptación.

POR CUANTO II: Asimismo, **EL CLIENTE** reconoce y acepta haber sido informado por **EL BANCO**, a través de su Ejecutivo de Negocios, que puede suscribir el presente contrato mediante firma manuscrita o mediante Firma Electrónica, la cual se equipara a su firma ológrafa, por consiguiente, el presente contrato, no contará con la firma tradicional u ológrafa, aceptando **EL CLIENTE** que en cualesquiera de los casos, dicha Firma Electrónica producirá los mismos efectos legales y fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil suscrito mediante firma convencional.

POR CUANTO III: La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, de fecha 4 de septiembre del 2002 (en lo adelante la Ley No. 126-02), establece en su artículo 13 que: “en la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre **LAS PARTES**, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un documento digital, un mensaje de datos, o un mensaje de datos portador de un documento digital, como fuere el caso. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más documentos digitales o mensajes de datos.”

POR CUANTO IV: La Ley No. 126-02, establece en su artículo 9, que: “Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil.”

POR CUANTO V: En tal virtud, **LAS PARTES** de mutuo acuerdo y exentos de todo vicio del consentimiento, conscientes los términos y condiciones objeto del presente contrato, han decidido suscribir este contrato, el cual registrará su relación contractual.

Las Partes han convenido y pactado, libre y voluntariamente, lo siguiente:

Sección I. Disposiciones Generales.

1.1 Definiciones:

a) App token: aplicación para teléfonos inteligentes capaz de generar códigos de autenticación OTP. Esta aplicación puede ser descargada por el usuario firmante en los canales "Play Store" de Google y "App Store" de Apple.

b) Autenticación: proceso mediante el cual se identifica de manera fehaciente a una persona en el entorno digital, ya sea a través del uso de tecnologías de identificación, basadas o no en biometría, o mediante mecanismos de autenticación.

c) Certificado Digital: es el documento digital emitido y firmado digitalmente por una Entidad de Certificación que identifica a un suscriptor durante el periodo de vigencia del certificado y que se construye en prueba de que dicho suscriptor es la fuente o el originador del contenido del documento digital o mensaje de datos.

d) Clave de seguridad: son las claves que registra el usuario para acceder a los servicios BSC en Línea.

e) Código de autenticación OTP: código de uso único (del inglés *one-time password*) generado por EL BANCO y enviado a EL CLIENTE a través de los canales puestos a disposición de EL CLIENTE, tales como: SMS o correo electrónico o aquellos que pudieren ser habilitados en un futuro. Con este código, el usuario podrá acceder y realizar transacciones en los canales que se definan.

f) Comercio electrónico: toda relación de índole comercial estructurada a partir de la utilización de uno o más documentos digitales, mensajes de datos o firmas electrónicas, o de cualquier otro medio similar, según dichos términos sean definidos en la legislación y regulación vigente.

g) Datos Biométricos: son aquellos datos personales referidos a las características físicas, fisiológicas de una persona física que posibilitan o aseguran su identificación única e inequívoca, tales como: huellas dactilares, retina e iris de los ojos, patrones faciales, registro de voz y dimensión de las manos, entre otros.

h) Onboarding digital: proceso electrónico de vinculación de un nuevo cliente, que abarca la recolección y validación de sus datos, la verificación de identidad (documentos, biometría o OTP) así como la firma de documentos, en caso que aplicare.

i) Contratación digital: adquisición de productos o servicios financieros a través de canales digitales, que abarca la recolección y validación de datos, la verificación de identidad (documentos, biometría o OTP) y así como la firma de documentos, en caso que aplicare.

j) Firma Digital o Firma Electrónica Cualificada: Es aquella que tiene equivalencia funcional a la Firma Manuscrita. Para ello, además de cumplir con los requerimientos de la Firma Digital, debe: a) ser verificada de conformidad con un sistema de procedimiento de seguridad; y b) Estar asociada a un certificado digital generado por una Entidad de Certificación autorizada por el INDOTEL.

k) Firma Electrónica Avanzada: es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, que por acuerdo entre LAS PARTES se utilice como medio de identificación entre estas, de un mensaje de datos o un documento digital, la cual cumple con los requisitos

previstos en el Artículo 7 de la Resolución No. 071-19 emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

i) Formato PDF: siglas en inglés de Formato de Documento Portátil (PDF), las cuales se refieren a la aplicación que permite archivar un documento protegido de manera electrónica sin posibilidad de edición, de modo que una vez compartido con una o más personas, se mantienen las condiciones originales del mismo, sin variación.

m) Iniciador: Toda persona que, al tenor de un mensaje de datos, haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado, para enviar o generar dicho mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no lo haya hecho a título de intermediario con respecto a ese mensaje.

n) Mensaje de Datos: la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico.

o) Proveedor de Firma Electrónica: es una persona física o jurídica, que presta el servicio de verificación y validación de firmas electrónicas, firmas electrónicas avanzadas, sellos electrónicos, entre otros, de conformidad con la normativa emitida al efecto.

p) Robo de Identidad: el hecho de una persona valerse de una identidad ajena a la suya, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones.

q) Soft Token o Token Digital: es un mecanismo de autenticación sólida y probada para generar una contraseña de un solo uso que le brindará mayor seguridad al momento de realizar sus operaciones a través de los canales de banca a distancia.

r) Tarifario Productos y Servicios BSC: es el documento donde se establecen los costos aplicables a los productos y servicios que EL BANCO ofrece a sus clientes.

1.1.1 Objeto del Convenio. El objeto del presente Convenio consiste en establecer los términos y condiciones que rigen la relación entre el **BANCO** y el **CLIENTE** con relación a la apertura y manejo de los productos y servicios siguientes: Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito y Canales Electrónicos, en el entendido de que este Convenio aplicará para todas las modalidades y monedas de los productos y servicios antes indicados del **BANCO**. **EL CLIENTE** tiene la facultad de activar los productos objeto del presente Convenio por las vías en que las **Partes** estimen pertinentes, sea por escrito o utilizando los canales que ofrece el **BANCO** para tales fines. Este Convenio regirá para todos los productos de cuentas pasivas u otras facilidades que el **CLIENTE** contrate con el **BANCO**, sin necesidad de que firme un nuevo Convenio con cada apertura de los productos antes indicados.

1.2 Duración y Terminación: El presente Convenio se pacta por tiempo indefinido y entrará en vigor para cada producto seleccionado cuando **EL CLIENTE** firme la Declaración de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz.

1.3 EL CLIENTE reconoce que **EL BANCO** se reserva el derecho sobre la activación de cualquiera de los productos y servicios contenidos en el presente Convenio, una vez sea(n) solicitado(s) por **EL CLIENTE**, en el entendido de que **EL BANCO** podrá aceptar o rechazar las solicitudes de activación de productos.

1.4 EL CLIENTE autoriza a **EL BANCO** a ofrecerle cualquier tipo de producto o servicio por los medios y canales que **EL BANCO** tenga a su disposición.

1.5 Modificación del Convenio y Aviso a EL CLIENTE.- El presente Convenio podrá ser modificado por **EL BANCO**, debiendo **EL BANCO** notificar tales cambios por escrito a **EL CLIENTE** en la última dirección física o electrónica que ha sido provista por este último a **EL BANCO**, o por cualquier medio fehaciente, incluyendo, pero no limitado a, carta, correo electrónico, por medio de volantes o comunicaciones adjuntas a su estado de cuenta o incorporadas al mismo, mensajes de texto (SMS), mensajería telefónica, mensajes a través de las redes sociales, con un plazo de, al menos, treinta (30) días de antelación a la aplicación de la modificación, salvo cuando se tratare de modificaciones que se derivaren o que fueren necesarias

por la aplicación de leyes, normas o actuaciones de la Administración Monetaria y Financiera, en cuyo caso la aplicación de las mismas será en la fecha dispuesta en tales leyes, normas o actuaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de la potestad de emplear adicionalmente medios electrónicos o convencionales de comunicación abierta o indirecta, como es su portal web, medios de prensa, entre otros. **EL CLIENTE** reconoce que luego de vencido el plazo indicado en este artículo sin que haya solicitado la terminación parcial o total de este Convenio, en la forma prevista en el mismo, se entenderá que el mismo ha aceptado los cambios efectuados, salvo en los casos en que la modificación se refiera a aspectos no variables, en los cuales la implementación de la modificación estará condicionada a la aceptación expresa de **EL CLIENTE**. Todo sin perjuicio de la facultad de las Partes de ejercer su derecho de poner término al presente Convenio en caso de que las mismas no pudieren llegar a un acuerdo con respecto a la modificación antes indicada. Queda entendido que, si **EL CLIENTE** no estuviere de acuerdo con el cambio notificado por **EL BANCO**, operará la terminación del contrato específico correspondiente al presente Convenio, para el cual se haya notificado la modificación a ser realizada, de pleno derecho, caso en el que **EL BANCO** queda facultado a realizar el cierre de los productos amparados por el contrato específico de este Convenio, en la forma prevista en el mismo y dando cumplimiento a la normativa vigente.

1.6 Terminación Anticipada del Convenio.- **EL CLIENTE** podrá terminar anticipadamente este Convenio, de manera total o parcial, siempre que su solicitud de terminación sea realizada de manera fehaciente por escrito con treinta (30) días calendarios de antelación a la fecha de terminación. **EL CLIENTE** acepta que deberá pagar a **EL BANCO**, conforme corresponda, los cargos administrativos pendientes o que se generaren previo al día efectivo de la terminación solicitada por el primero, de acuerdo a lo previsto en el Tarifario de Productos y Servicios publicado por **EL BANCO**.

1.6.1 **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** podrá poner término, de manera parcial o total, a este Convenio, pudiendo ser dicha terminación aplicable a uno o varios productos o servicios específicos o a la totalidad de los mismos, mediante notificación escrita a **EL CLIENTE**, a través de uno cualquiera de los canales de comunicación de los cuales dispone, tales como: mensajería física, electrónica, servicios bancarios a través de la Internet (BSC en Línea), servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica (Telenlace), aplicación móvil del Banco Múltiple Santa Cruz (APPBSC), SMS, así como otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO**, o mediante los mecanismos fehacientes que pudieren utilizarse en el futuro, con treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de terminación. En ese orden, **EL CLIENTE** reconoce que, cuando **EL BANCO** estimare necesaria la cancelación inmediata por identificar factores de riesgo relacionados con el producto o servicio prestado, el plazo antes indicado no aplicará para realizar la cancelación de dichos productos y servicios, incluyendo cuando el cierre se debiere a una disposición de autoridad competente, por la aplicación de disposiciones regulatorias o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por **EL CLIENTE** de conformidad con este Convenio. En estos casos, **EL BANCO** dará cumplimiento a las formalidades legalmente establecidas. Adicionalmente, **EL BANCO** podrá suspender de manera temporal el uso de los productos y servicios previstos en este Convenio, de manera total o parcial, cuando fuere necesario si se presentaren situaciones de riesgo, conforme sea determinado por **EL BANCO**.

1.7 Del Tarifario de Productos y Servicios: **EL CLIENTE** pagará a **EL BANCO** los cargos y comisiones conforme queda establecido en el Tarifario de Productos y Servicios vigente, autorizando a **EL BANCO** a debitar de sus cuentas los indicados cargos y comisiones aplicables. **EL CLIENTE** recibe en el momento de la firma la correspondiente Declaración de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz un ejemplar del Tarifario de Productos y Servicios vigente a la fecha de suscripción de la misma, debiendo **EL BANCO** informar a **EL CLIENTE** cuando se efectúe un cambio en dicho Tarifario de Productos y Servicios a través de los canales que tiene a su disposición, con treinta (30) días calendario de antelación a la fecha en que se hará efectivo dicho cambio al Tarifario de Productos y Servicios, por escrito o por cualquier otro medio fehaciente similar. Sin perjuicio de la obligación de **EL BANCO** de notificar las modificaciones al Tarifario de Productos y Servicios en la forma establecida, **EL CLIENTE** reconoce y acepta que los montos consignados en el Tarifario de Productos y Servicios pueden variar de tiempo en tiempo, siendo responsabilidad de **EL CLIENTE** mantenerse actualizado sobre la información contenida a través de los múltiples canales que **EL BANCO** pone a disposición de sus clientes, incluyendo servicios bancarios a través de la Internet (BSC en Línea), servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica (Telenlace), aplicación móvil del Banco Múltiple Santa Cruz (APPBSC), así como otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO**, así como en las oficinas y sucursales de **EL BANCO**.

1.8 Vencimientos en Días Feriados.- Todo pago o cualquier otra actuación que, de acuerdo con este documento, debiere efectuarse en día sábado, domingo o en días que sean feriados, se entenderá válidamente efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno.

1.9 Actualización de la Información sobre EL CLIENTE. EL CLIENTE se obliga a informar a EL BANCO cuando cambie de residencia, correo electrónico, teléfono o cualquier otra información que fuere requerida por EL BANCO. En tal sentido, EL BANCO realizará todas las notificaciones previstas en este Convenio de manera válida siempre que lo haga en la última dirección física o electrónica provista por EL CLIENTE.

Sección II.

Cláusulas Comunes Aplicables a las Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorros.

2.1 Apertura de Cuentas Bancarias.- Las siguientes estipulaciones regirán para las relaciones entre EL BANCO y EL CLIENTE, en cuanto a todos los productos de cuentas de depósito. En lo adelante las cuentas corrientes o de ahorros abiertas a favor de EL CLIENTE se denominarán La Cuenta.

2.2 EL BANCO admite depósitos iniciales de ahorro en monedas de curso legal en la República Dominicana o en moneda extranjera, de conformidad con sus políticas y procedimientos. El saldo de La Cuenta nunca deberá ser menor al monto mínimo requerido por EL BANCO según se indique en el Tarifario de Productos y Servicios, a pena de incurrir en los cargos estipulados en el referido Tarifario de Productos y Servicios.

2.3 Los valores (cheques u otros documentos y efectos de comercio) recibidos, en moneda nacional o extranjera, en calidad de depósito en cuentas de ahorros o corrientes, serán registrados en las mismas. No obstante, dicho registro será provisional hasta tanto sean cobrados en efectivo por EL BANCO. Estos balances se mantendrán registrados en tránsito y EL BANCO sólo registrará dichos balances cuando se haga efectivo el pago de los valores. EL BANCO se reserva el derecho de permitir depósitos en La Cuenta realizados mediante cheques girados contra plazas en el extranjero.

2.4 EL BANCO no efectuará pago alguno hasta que hayan transcurrido los tránsitos establecidos conforme a las políticas internas de la institución o las resoluciones y normativas dictadas por la Junta Monetaria, el Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana u otra autoridad competente. En caso de que EL BANCO, a su opción, decidiera permitir el uso del monto del depósito realizado en cheque, y posteriormente el cheque no fuere honrado en su pago por el banco librado, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a debitar en cualquier momento de cualquiera de sus cuentas (corrientes o ahorro) o certificados de depósitos, el importe del cheque no pagado, más los cargos que pudieran generar la devolución del cheque correspondiente conforme el Tarifario de Productos y Servicios vigente. EL CLIENTE reconoce que en caso de que se constate que el cheque depositado en su cuenta fuere falso o fuere devuelto por irregularidades, EL BANCO podrá, dentro de los plazos establecidos por las leyes y resoluciones de los organismos competentes y acuerdos internacionales vigentes, reversar el importe del cheque de cualquiera de las cuentas o productos que EL CLIENTE posea en EL BANCO, más el importe de recargos que se generen de acuerdo al Tarifario de Productos y Servicios vigente. Si la cuenta no tuviere fondos suficientes para reversar la indicada suma en la forma establecida, EL BANCO podrá perseguir el cobro de la misma por las vías de derecho correspondientes.

2.5 EL CLIENTE podrá, personalmente, realizar retiros de su(s) cuenta(s). También podrán realizar retiros de la(s) cuenta(s) de EL CLIENTE aquellas personas debidamente autorizadas por EL CLIENTE mediante poder debidamente legalizado.

2.6 Cuentas Conjuntas.- La Cuenta podrá ser abierta a nombre de dos (2) o más personas, separando cada nombre por la conjunción “y” u “o”, en cuyo caso se entenderá que los clientes son propietarios mancomunados frente a EL BANCO. Los clientes, firmando de forma conjunta (en caso de cuentas “y”) o individual (en caso de cuentas “o”), según aplicare, podrán, si no existiere oposición a pago o embargo notificado contra uno o ambos depositantes, y si no se hubiere producido el fallecimiento o interdicción de uno de ellos, girar y disponer sobre los fondos de La Cuenta, cancelar y retirar el balance disponible al momento de la cancelación. Al momento de la apertura de La Cuenta, los clientes deberán indicar a EL BANCO la instrucción de la firma entre los co-titulares. Para todas operaciones relacionadas con una Cuenta abierta a nombre de dos (2) o más personas, en las que se separe el nombre de cada titular por la conjunción “y”, será requerida la firma de todos los titulares de dicha Cuenta. Para las operaciones relacionadas con una Cuenta abierta a nombre de dos (2) o más personas, en las que se separe el nombre de cada titular por la conjunción disyuntiva “o”, será suficiente la firma de sólo uno de los titulares de dicha Cuenta, con la cual

EL BANCO quedará autorizado a ejecutar la operación correspondiente. En caso de que existiere balance deudor en La Cuenta, los titulares serán solidaria e indivisiblemente responsables frente a **EL BANCO**, del pago que por dicho motivo se adeudare a **EL BANCO**, quien está en la libertad de perseguir el cobro a cualquiera de sus titulares o a todos a la vez. En todo caso, uno cualquiera de los clientes podrá dar instrucciones sobre impedimento de pago con respecto de cualquier suma depositada en La Cuenta.

2.6.1 La Cuenta podrá ser abierta a favor de dos (2) o más personas físicas, separando cada nombre por la disyunción “o”, en cuyo caso se entenderá que los clientes declaran y aceptan que existe solidaridad entre ellos frente a **EL BANCO**, de acuerdo a lo que establecen las disposiciones de los artículos 1197 y 1198 del Código Civil Dominicano. Por lo que, no existiendo impedimento legal contra uno o todos los clientes, cualquiera de ellos podrá girar o disponer el balance total de los fondos, cancelar La Cuenta y recibir la totalidad del balance al momento del cierre, y realizar todas las acciones posibles en relación a La Cuenta, sin que ello implique responsabilidad para **EL BANCO** frente a los otros depositantes. Todos y cada uno de los depósitos que se efectúen por y para los titulares, podrán ser afectados y acreditados por **EL BANCO** a La Cuenta. En caso de que existiere balance deudor en La Cuenta, los titulares serán solidaria e indivisiblemente responsables frente a **EL BANCO**, del pago que por dicho motivo se adeudare a **EL BANCO**, quien está en la libertad de perseguir el cobro a cualquiera de sus titulares o a todos a la vez.

2.6.2 En caso de notificación de embargo retentivo u oposición a pago, así como la notificación de otras medidas derivadas de una decisión de un tribunal o autoridad competente, incluyendo, pero no limitado a, la aprobación de un plan de reestructuración de conformidad con lo previsto en la Ley No. 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación Judicial de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, cuando aplicare, en perjuicio de uno o varios de los co-titulares de cuentas, hayan sido las mismas abiertas con la conjunción “y” u “o”, **EL BANCO** retendrá el balance de dicha (s) cuentas en la disponibilidad que indique el acto de embargo u oposición, sin que ello implique responsabilidad para **EL BANCO**, no obstante la validez de dicha actuación o de dicho embargo retentivo u oposición. **EL BANCO**, queda autorizado a inmovilizar los fondos y, si aplicare, podrá debitar el monto correspondiente de La Cuenta y registrar el mismo en una cuenta distinta, conservando los fondos; todo lo anterior se mantendrá en efecto hasta que se produzca una cualquiera de las siguientes situaciones: (1) el levantamiento del embargo retentivo u oposición por notificación del embargante y sus abogados actuantes; (2) sentencia que valide el embargo y ordene a **EL BANCO** la entrega de los fondos embargados o (3) sentencia dictada por el Juez competente, que ordene a **EL BANCO** el levantamiento del embargo; (4) se produzca una notificación proveniente de la misma autoridad competente dejando sin efecto la notificación que originalmente produjo la retención de los fondos.

2.6.3 Las firmas de cada persona con facultad, autorización o poder para firmar en La Cuenta, registradas en la tarjeta de firma, en poder de **EL BANCO** se tomarán como correctas para los retiros. Para el caso del manejo de la(s) cuenta(s) a través de los canales alternos de **EL BANCO**, se entenderá que todas las transacciones que se efectúen a través de los mismos han sido realizadas por **EL CLIENTE**, en el entendido de que la autorización de una clave de acceso equivale a una autorización de operar la(s) cuenta(s) a favor del titular de dicha clave de manera individual, no obstante la modalidad de La Cuenta.

2.7 Primer Depósito. **EL BANCO** podrá no efectuar pago alguno de los fondos depositados en La Cuenta hasta que hayan transcurrido treinta (30) días de haberse hecho el primer depósito, plazo durante el cual **EL BANCO** procederá a completar la verificación de las informaciones provistas por **EL CLIENTE**. **EL CLIENTE** declara bajo juramento: a) que los fondos que entrega en depósito a **EL BANCO** provienen de fuentes lícitas y que por lo tanto no tienen ninguna relación, directa o indirecta, con fondos provenientes de actividades ilícitas en general, y, específicamente, que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la legislación vigente en la República Dominicana o en cualquier otra jurisdicción; b) que se obliga a mantener un seguimiento a los depósitos realizados por terceras personas ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar se efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas en general o actividades consideradas como delitos por las leyes vigentes o que contravinieren la normativa vigente; c) que no utilizará los servicios que ofrece **EL BANCO** para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con actividades ilícitas. **EL CLIENTE** se compromete a realizar un depósito inicial igual o mayor a la suma establecida por **EL BANCO** en el Tarifario de Productos y Servicios, independientemente de la moneda en la cual esta cuenta sea abierta, manteniendo un balance mínimo por la misma cantidad.

2.8 Intereses. Los saldos de la(s) cuenta(s) de ahorro devengarán intereses, salvo las excepciones previstas en este Convenio, los cuales serán acreditados a la misma por **EL BANCO**, conforme fuere establecido

en el Tarifario de Productos y Servicios vigente disponible en las sucursales, en la página web, y en todos los canales de servicios que **EL BANCO** pone a disposición de **EL CLIENTE**. Los saldos en la(s) cuenta(s) de cheques o corriente(s) no devengarán intereses, salvo que así fuere establecido en el Tarifario de Productos y Servicios vigente y sólo bajo las condiciones indicadas en dicho Tarifario de Productos y Servicios. Los intereses serán pagados de manera mensual, de conformidad con la tasa de interés anual que fuere aplicable, en base a un año de 360 días.

2.9 Fallecimiento de Depositantes. En el caso de fallecimiento de cualquier depositante, el saldo se entregará a la persona o las personas que deban recibirlo legalmente, luego de cumplir los requisitos establecidos por **EL BANCO** para el reclamo de estos fondos.

2.10 Depósitos de Menores e Interdictos. Los padres o tutores de menores y los curadores de interdictos o cualquier otra persona autorizada pueden efectuar depósitos a nombre de éstos. Los depósitos hechos a nombre de o por menores e interdictos, sólo podrán ser retirados durante la vida de estos por sus representantes legales, mientras no cesen la minoridad o la interdicción. Los menores no emancipados no podrán retirar los depósitos hechos por ellos o en sus nombres sin la asistencia de sus tutores o curadores, los cuales podrán autorizar dichos retiros de manera expresa. El tutor o curador tendrá la obligación de actualizar La Cuenta de **EL CLIENTE** menor de edad, una vez este último alcance la mayoría de edad o haya cesado la causa de la interdicción. En caso de no procederse con la actualización correspondiente, sea por parte del titular o del anterior tutor, **EL BANCO** podrá cerrar La Cuenta y emitir un cheque de administración a favor del titular o de su tutor, según aplicare, para la entrega de los fondos que estuvieren disponibles en la misma, sin incurrir en responsabilidad por dicho motivo.

2.10.1 Lo indicado en la parte principal de este artículo 2.10 no aplicará para menores con edad entre los dieciséis (16) y diecisiete (17) años de edad que abran Cuentas para fines de recepción del salario recibido en ocasión de un Convenio de trabajo, siempre en cumplimiento con lo dispuesto por el Código de Trabajo Dominicano, así como con la normativa aplicable.

2.11 TRANSACCIONES CON CLIENTES ILETRADOS. Si **EL CLIENTE** declara ser iletrado, su aceptación se constatará con la presentación de su documento de identificación, y estampando en este convenio sus huellas dactilares en presencia de dos (2) testigos alfabetizados, quienes también firmarán el presente convenio. **EL CLIENTE** iletrado que firma con su nombre, deberá firmar el presente convenio y demás documentos requeridos.

2.11.1 EL CLIENTE iletrado que pudiere firmar con su nombre, tendrá la opción de realizar sus retiros de ahorros en presencia de dos (2) testigos alfabetizados escogidos por éste, para lo cual el supervisor de caja de **EL BANCO** siempre deberá estar presente.

2.11.2 EL CLIENTE iletrado podrá optar por la tarjeta de débito de conformidad con las disposiciones del presente convenio y los procedimientos internos de **EL BANCO**.

2.12 TRANSACCIONES DE CLIENTE NO VIDENTE. Si **EL CLIENTE** declara ser no vidente, su aceptación al presente contrato se hará mediante presentación de su documento de identificación, plasmado en este convenio su firma, teniendo la opción de realizar la apertura con la presencia de dos (2) testigos alfabetizados de conformidad con la Ley de Notariado de la República Dominicana.

2.12.1 Los retiros de ahorros de **EL CLIENTE** no vidente que sabe firmar, podrá ser realizado sin la presencia de testigos. En caso de que **EL CLIENTE** desee, tendrá la opción de realizar la operación en presencia de dos (2) testigos alfabetizados escogidos por él, para lo cual, el supervisor de Caja de **EL BANCO** siempre deberá estar presente.

2.12.2 EL CLIENTE invidente podrá optar por la tarjeta de débito de conformidad con las disposiciones del presente convenio y los procedimientos internos de **EL BANCO**.

2.13 EL BANCO se reserva el derecho de, en cualquier momento, cerrar y devolver el saldo de La Cuenta a **EL CLIENTE**, dando siempre cumplimiento a la normativa vigente. Si **EL CLIENTE** no es localizado en la dirección registrada en **EL BANCO**, dicha cuenta será cerrada y los fondos podrán ser conservados por **EL BANCO** hasta que se produzca el reclamo o solicitud de **EL CLIENTE**, por el tiempo que establezcan las normas bancarias vigentes para ello. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a emitir un cheque de administración a favor del primero para realizar la devolución de los fondos correspondientes.

2.13.1 Una vez transcurrido el plazo previsto en la legislación y normativa aplicable, sin que **EL CLIENTE** reclame los fondos, los mismos serán remitidos por **EL BANCO**, en cumplimiento de las normas regulatorias vigentes al Banco Central de la República Dominicana por concepto de Cuenta Abandonada, por lo que en caso de que **EL CLIENTE** desee reclamar dichos fondos, deberá remitirse al Banco Central de la República Dominicana y en tal sentido descarga desde ya a **EL BANCO** de cualquier reclamación por la entrega de los fondos.

2.13.2 EL BANCO podrá rechazar transferencias recibidas en la Cuenta de **EL CLIENTE**, en cuyo caso procederá a devolver los fondos al remitente o a realizar las actuaciones que fueren requeridas, de conformidad con la legislación y normativa aplicables y según fuere ordenado por la autoridad competente o por orden judicial. El rechazo de transferencias bancarias podrá estar fundamentado en motivos, tales como información incorrecta del remitente o del beneficiario de los fondos; o por cualquier otra razón fundamentada en riesgos conforme sus políticas internas.

2.14 EL CLIENTE reconoce que la(s) cuenta(s) a la(s) que se refiere el presente Convenio podrán o no generar estados mensuales de transacciones, por lo que **EL CLIENTE** podrá acceder a los movimientos realizados en La Cuenta mediante consulta por los canales designados por **EL BANCO** a tales fines, sean electrónicos, servicios bancarios a través de la Internet (BSC en Línea), servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica (Telenlace), aplicación móvil del Banco Múltiple Santa Cruz (APPBSC), así como otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO** en el futuro. Cuando La Cuenta no tuviere una libreta, **EL BANCO** remitirá a la dirección de correo electrónico provista por **EL CLIENTE** los estados correspondientes de manera mensual o con la frecuencia que fuere establecida en el Tarifario de Productos y Servicios. Si **EL CLIENTE** no ha provisto su cuenta de correo electrónico a **EL BANCO**, **EL CLIENTE** podrá acceder a dichos estados mediante solicitud dirigida a **EL BANCO**.

2.15 EL CLIENTE podrá autorizar de forma escrita, o mediante los mecanismos previstos en este Convenio para instrucciones otorgadas mediante Canales Electrónicos o Alternos, transferencias automáticas entre cuentas que figuren a nombre de **EL CLIENTE**, cumpliendo con las disposiciones internas que ha fijado **EL BANCO** para dicho servicio en este Convenio, así como en los términos y condiciones de uso que han sido explicados a **EL CLIENTE** en el momento de esta contratación disponibles en la página web de **EL BANCO** (www.bsc.com.do). **EL CLIENTE** se obliga a verificar sus productos a fin de constatar que las operaciones realizadas coinciden con las instrucciones y autorizaciones otorgadas. Si **EL BANCO** no recibiere una notificación por parte de **EL CLIENTE**, en la cual rechazare dicha operación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberse efectuado la transacción, se entenderá que la transferencia ha sido aceptada conforme y sin reservas por **EL CLIENTE**. La falta de notificación por parte de **EL CLIENTE** no constituye un impedimento a las solicitudes de reclamaciones justificadas, en la forma y plazos previstos en el Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros aprobado por la Junta Monetaria. **EL CLIENTE** garantiza a **EL BANCO** la veracidad de los datos suministrados para las transferencias y órdenes de pago, tanto recibidas, como enviadas, sea en moneda nacional o extranjera. **EL BANCO** efectuará la transferencia de acuerdo con los datos suministrados por **EL CLIENTE**.

2.16 EL CLIENTE autoriza a **EL BANCO** a cargar a La Cuenta los créditos vencidos y no pagados, así como los gastos de cobranza, tarifas y comisiones a los que haya lugar establecidas en el Tarifario de Productos y Servicios vigente de **EL BANCO** acorde al producto adquirido. Además, **EL BANCO** podrá revisar de tiempo en tiempo el cargo y ajustar el mismo, lo que será dado a conocer en la forma establecida en otra parte de este Convenio. **EL BANCO** podrá cobrar y cargar a la(s) cuenta(s) la cantidad establecida por cada cheque que **EL CLIENTE** librare y que **EL BANCO** tuviere que devolver por insuficiencia de fondos o cualquier otro motivo. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a debitar de su Cuenta o cualquier otra Cuenta que **EL CLIENTE** mantenga con **EL BANCO**, las cantidades que este le adeude conforme a este Convenio o a cualquier otro que **EL CLIENTE** haya celebrado con **EL BANCO**, siempre que sean exigibles, tales como cuotas de amortización de capital e intereses de obligaciones contraídas con **EL BANCO**, así como cualquier otro cargo a La Cuenta que **EL CLIENTE** haya autorizado o cualquier otra deuda o tributo a que haya lugar. La aceptación de los términos aquí previstos por parte de **EL CLIENTE** constituye suficiente autorización de débito a La Cuenta o cualquiera otras que **EL CLIENTE** tenga en **EL BANCO**, tanto para el pago de las cuotas mensuales previstas en algunos o varios Convenios anteriores, como para todos los gastos que se originen en el perfeccionamiento de aquellos. Para la aplicación de esta autorizaciones se consideraran como una sola las diversas cuentas de **EL CLIENTE**, aunque fueren en monedas distintas, quedando facultado **EL BANCO**, para amortizar las cuentas deudoras con el saldo de las acreedoras, y también para retener, cualquiera que sea el concepto en que le hayan entregado, los fondos o valores

pertenecientes a **EL CLIENTE** deudor, en la cuantía necesaria para garantizar la efectividad de cualquier balance deudor exigible que de su cuenta u obligación resulte y de sus intereses y gastos. **EL BANCO** notificará oportunamente a **EL CLIENTE** los gastos y cargos legales que fueren procedentes de conformidad con la legislación, la normativa y los acuerdos entre las partes, a través de su correo electrónico o mediante los canales previstos en este Convenio y aceptados por **EL CLIENTE**. **EL BANCO** proveerá a **EL CLIENTE** la documentación que justifique la ejecución de las diligencias que motivaron los gastos y cargos legales indicados.

2.17 EL CLIENTE autoriza a **EL BANCO** a verificar toda la información suministrada por él, reservándose **EL BANCO**, en resguardo del interés público, el derecho a estimar o desestimar cualquier petición de apertura de La Cuenta y cancelar, de conformidad con este documento, las abiertas cuando lo crea conveniente. De igual manera, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a suministrar la información requeridas por las autoridades competentes en cumplimiento de sus funciones.

2.18 EL CLIENTE autoriza a **EL BANCO** a remitir los informes correspondientes a las autoridades competentes cuando **EL CLIENTE** realizare un depósito ascendente a Quince Mil Dólares Estadounidenses con 00/100 (US\$15,000.00) o mayor a esta suma, o su equivalente en otras monedas, en la forma y tiempo previsto en la legislación y normativa aplicables. Esta suma podría ser modificada para dar cumplimiento a la legislación y las normas que fueren aplicables.

2.19 Cuenta con Balance en Cero.- Cuando La Cuenta tuviese un balance en cero por más de noventa (90) días, **EL BANCO** tiene derecho a cerrarla sin comunicación previa. **EL BANCO** podrá cerrar La Cuenta de **EL CLIENTE** en cualquier momento, cual que fuere su balance al crédito. Igualmente, **EL BANCO** podrá negarse a recibir depósitos al crédito de La Cuenta de **EL CLIENTE**, cuando determinare que existen causas suficientes basadas en el riesgo de cada operación. Para cerrar La Cuenta, **EL BANCO** deberá enviar aviso a **EL CLIENTE** a su última dirección registrada en **EL BANCO**, en un plazo no menor de treinta (30) días previo al cierre de la misma, informándole la decisión de cerrar La Cuenta y requiriéndole para que retire el balance dentro del término que **EL BANCO** designe en la comunicación. Si **EL CLIENTE** no retirare el balance al crédito de La Cuenta dentro del término señalado en el aviso, **EL BANCO** podrá emitir un cheque de administración a favor del o los titulares de la Cuenta o consignar el balance de la misma hasta que sea reclamada por **EL CLIENTE** o deba ser entregada por **EL BANCO** en cumplimiento de la legislación y normativa aplicables. **EL BANCO** queda autorizado para devolver sin pagar, por el motivo que aplicare, todo cheque u otra orden de pago que se presenta al cobro a partir de la fecha en que se notifique el cierre de La Cuenta. **EL CLIENTE** reconoce expresamente el derecho de **EL BANCO** de efectuar tal devolución. **EL BANCO** queda autorizado, a su sola opción, a compensar o aplicar en cualquier momento el balance existente al cierre de La Cuenta, en todo o en parte con o / a cualquier deuda o acreencia existente de **EL CLIENTE** con **EL BANCO**, siempre que la misma fuere exigible.

2.20 Retiros y Aviso Previo.- **EL CLIENTE** acepta que podría aplicar un cargo en caso de producirse retiros de fondos de La Cuenta, antes del cumplimiento de treinta (30) días, luego de la misma haber sido abierta, aplicable por la cancelación de la Cuenta, el cual se establece en el Tarifario de Productos y Servicios.

2.21 Cesión de Depósitos.- **EL CLIENTE** no podrá ceder su cuenta bancaria a terceros sin la autorización previa de **EL BANCO** y sólo podrá ceder a terceros el crédito que tuviere contra **EL BANCO** por concepto de depósitos realizados en La Cuenta cuando contare con la autorización expresa y por escrito de este último.

2.22 OTRAS ESTIPULACIONES. Cuando **EL BANCO** reciba de **EL CLIENTE** entregas que incluyan cheques u otros valores al cobro, cargará al depositante si aplica en su cuenta, la comisión que corresponda a su gestión por el cobro de dichas partidas. El monto de la comisión quedará establecido en el Tarifario de Productos y Servicios de **EL BANCO**. **EL CLIENTE** deberá indicar en el volante de depósito el número correcto de La Cuenta y su nombre completo, en el entendido de que si existiere cualquier discrepancia entre el número de La Cuenta y el nombre del beneficiario de la misma primará el número de la cuenta. Los valores que no fueren pagaderos en una sucursal de **EL BANCO**, aun cuando fueren pagaderos en una sucursal de otro banco, serán recibidos solamente en calidad de agente cobrador para **EL CLIENTE**, quedando **EL BANCO** autorizado a transmitir dichos fondos al girado para su pago, bien sea directamente o mediante cámara de compensación. Si **EL BANCO** hiciere algún abono para tales valores, el mismo será provisional y podrá ser revocado en cualquier momento antes de que fuere recibido el pago en efectivo en manos de **EL BANCO**.

2.23 CUENTAS INACTIVAS. **EL BANCO** clasificará y registrará como cuentas inactivas una cuenta cuando su titular no hubiere realizado retiros o depósitos durante tres (3) años o más, hasta menos de diez (10) años, desde la fecha de la última transacción realizada por **EL CLIENTE**. Asimismo, **EL BANCO** clasificará y registrará como cuentas abandonadas una cuenta inactiva cuando su titular no hubiere realizado retiros o depósitos en forma tal que revele inactividad durante diez (10) años o más, desde la fecha de la última transacción realizada por **EL CLIENTE**. En ambos casos **EL BANCO** procederá conforme lo establecido en la normativa aplicable. **EL BANCO** continuará pagando los intereses pactados con el depositante, hasta tanto sea clasificada la cuenta como abandonada. **EL BANCO** aplicará a La Cuenta los cargos establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios hasta la fecha en que los valores sean transferidos a la cuenta inactiva dispuesta para tales fines en el Manual de Contabilidad de **EL BANCO**.

2.24 CUENTAS COMERCIALES. Para la apertura de una cuenta comercial, **EL CLIENTE** debe depositar la documentación legal correspondiente y deberá mantener dicha documentación actualizada. Si fueren realizados cambios relacionados con las personas autorizadas a firmar en La Cuenta, **EL CLIENTE** deberá suministrar la documentación legal que avale dicho cambio.

Sección III.

Cláusulas Específicas Aplicables a las Cuentas de Ahorros.

3.1 LAS PARTES acuerdan que, para el caso del Producto de Cuentas de Ahorro, bajo cualquier modalidad, así como en cualquier moneda, regirán, además de las Disposiciones Generales, los Términos y Condiciones Generales Misceláneos Adicionales, aplicables a todos los productos del presente Convenio, así como las cláusulas comunes a todas las cuentas de depósito, los siguientes términos y condiciones.

3.2 Control de los Depósitos y Retiros. De aplicar, **EL CLIENTE** recibirá una libreta con un número único al hacer el primer depósito. **EL CLIENTE** usará el número de cuenta otorgado por **EL BANCO** para todas sus transacciones realizadas por los diferentes canales, incluyendo canales alternos previstos en este Convenio. En esta libreta se anotarán todos los depósitos y retiros efectuados en dicha cuenta. **EL CLIENTE** podrá optar por una Tarjeta de Débito para operar su Cuenta, en cuyo caso no será necesaria la entrega de una Libreta.

3.3 Cuidado de la Libreta. **EL CLIENTE** será responsable de la custodia de su Libreta. Los pagos realizados contra la presentación de la Libreta y un documento de identidad reconocido serán válidos y liberatorios para **EL BANCO**, salvo que se haya notificado de manera previa y fehaciente a **EL BANCO** el fallecimiento de **EL CLIENTE**, la pérdida de dicha libreta, o un embargo retentivo u oposición a pago. Queda convenido que **EL CLIENTE** es responsable por los gastos en reposición de la libreta previstos en el Tarifario de Productos y Servicios, en caso de pérdida, robo o deterioro.

3.4 Pérdida o Destrucción de Libretas. En caso de pérdida o destrucción de la libreta, **EL CLIENTE** deberá notificarlo a **EL BANCO**. Este podrá entregar enseguida o dentro de los quince (15) días siguientes, una nueva libreta, pudiendo exigir que previamente sea anunciada en un periódico tal pérdida o destrucción. No obstante lo anterior, **EL BANCO** podrá exigir que cualquier persona que posea dicha libreta, la presente en un plazo de quince (15) días. Si a la expiración de este plazo la libreta no ha sido presentada, se considera cancelada La Cuenta. En este caso, **EL BANCO** se reserva el derecho de entregar una nueva libreta o abrir una cuenta nueva. En todo caso **EL CLIENTE** deberá entregar al Banco una declaración jurada en la cual deberá afirmar la pérdida o destrucción de la libreta y las circunstancias en que ha ocurrido. **EL BANCO** cobrará a **EL CLIENTE** la suma especificada en su Tarifario de Productos y Servicios por reposición de la libreta emitida.

3.5 Reposición de Libretas. En caso de pérdida o destrucción de la libreta cuya cuenta de ahorro sea mancomunada (bajo modalidad "o"), **EL BANCO** podrá hacer entrega a cualquier de los titulares de la misma, indistintamente. En caso de que no se pueda consignar la firma de uno de los co-titulares, será válida la firma registrada en **EL BANCO** al momento de la apertura de La Cuenta. Para el caso de las cuentas (bajo modalidad "y"), deberán presentarse en **EL BANCO** todos los titulares al momento de solicitar la reposición de la libreta, por la causa que fuere.

3.6 Depósitos en Dólares. **EL BANCO** aceptará depósitos iniciales en dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con sus políticas y procedimientos. Al hacer el primer depósito queda entendido que **EL CLIENTE** acepta todos los términos y condiciones del presente Convenio.

3.6.1 Si **EL CLIENTE** indica a **EL BANCO** que tiene interés en recibir el monto retirado en pesos, este último comprará los dólares depositados a la tasa de cambio para compra de dólares, prevista por **EL BANCO** y entregará los pesos resultantes a **EL CLIENTE**.

3.7 Depósitos en Euros. **EL BANCO** aceptará depósitos iniciales en euros de conformidad con sus políticas y procedimientos. Al hacer el primer depósito queda entendido que **EL CLIENTE** acepta todos los términos y condiciones del presente Convenio.

3.7.1 Si **EL CLIENTE** indica a **EL BANCO** que tiene interés en recibir el monto retirado en pesos, este último comprará los euros depositados a la tasa de cambio para compra de euros prevista por **EL BANCO** y entregará los pesos resultantes a **EL CLIENTE**.

Sección IV.

Cláusulas Aplicables a las Cuentas Corrientes o de Cheques.

4.1 Aplicabilidad. Las Partes acuerdan que para el caso del Producto de Cuentas de Cheques o Cuentas Corrientes en cualquier moneda, regirán, además de las Disposiciones Generales aplicables a todos los productos del presente Convenio, así como las cláusulas comunes a todas las cuentas de depósito, los siguientes términos y condiciones.

4.2 EL BANCO permitirá mantener y operar a **EL CLIENTE** una cuenta corriente para efectuar depósitos. **EL CLIENTE** deberá usar, de manera exclusiva, tanto los formularios, como los cheques impresos que sean provistos por **EL BANCO**, para realizar depósitos en y pagos contra La Cuenta, en la forma indicada por **EL BANCO**. **EL CLIENTE** deberá escribir, en forma legible que no dé lugar a dudas, su nombre, número de La Cuenta, fecha del depósito. Cuando en el impreso no se supla toda esta información o cuando el nombre de **EL CLIENTE** y/o el número de La Cuenta puesto en el impreso no concuerde exactamente con el que aparece registrada en **EL BANCO**, o cuando sea razonable concluir que la información escrita en el impreso usado es parcial o totalmente ilegible, **EL BANCO** podrá suspender dar crédito a La Cuenta por el importe del depósito hasta tanto se aclaren cualesquiera de esos hechos. **EL CLIENTE** acuerda que **EL BANCO** no tendrá la obligación de pagar libramientos contra depósitos que no se acrediten a **EL CLIENTE** por los motivos a que se refiere este apartado. De igual modo, **EL CLIENTE** acuerda que **EL BANCO** no tendrá la obligación de pagar cheques que sobrepasen el balance disponible de La Cuenta.

4.2.1 Conforme lo previsto en el Tarifario de Productos y Servicios vigente en el momento de la contratación, **EL BANCO** ofrece Cuentas Corrientes Remuneradas, las cuales devengarán a favor de **EL CLIENTE** una tasa de interés, cuyo interés se aplicará mensualmente, calculado en base a un año de trescientos sesenta (360) días, calculado sobre el saldo diario disponible. Todo cambio a la tasa de interés será notificado a **EL CLIENTE** por cualquier medio fehaciente con treinta (30) días de antelación a su aplicación.

4.3 Todas las operaciones de este convenio se perfeccionarán una vez **EL CLIENTE** otorgue su consentimiento o su conformidad en forma expresa mediante la firma del mismo y cumpla con todos y cada uno de los requisitos exigidos por **EL BANCO**, tales como y sin ser limitativos:

a) Recibir depósitos en dinero efectivo, transferencia, cheques o en otros títulos. Los cheques depositados por ventanilla de **EL BANCO** serán procesados para el pago siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de fondo y de forma exigidos por las leyes, reglamentos, instructivos, normas y prácticas bancarias fijadas por **EL BANCO** y los organismos reguladores. En el caso de prácticas fijadas por **EL BANCO** que no fueren previstas por las leyes o normativas aplicables en base a razones fundamentadas de riesgo y sin vulnerar los derechos de **EL CLIENTE** conforme se establecen en el presente contrato, **EL BANCO** pondrá a disposición de **EL CLIENTE** la información relevante que fuere necesaria para dar cumplimiento a este artículo por los canales, tanto físicos, como electrónicos, que tuviere a su disposición. En caso de que el cheque depositado resultare devuelto a **EL BANCO** por cualquier motivo, este hará el débito correspondiente a La Cuenta. **EL BANCO** podrá utilizar cualquier mecanismo o canal de comunicación para notificar a **EL CLIENTE** la devolución de un cheque.

b) El correcto uso de los instrumentos para el depósito y retiro en la respectiva cuenta, así como de las chequeras, las cuales se entregarán por cuenta y riesgo de **EL CLIENTE**, en el lugar y con las condiciones que indique para entregarlas a terceros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la representación. **EL CLIENTE** se hace responsable por el mal uso de las chequeras, en caso de falta o negligencia que le fuere imputable, incluyendo la falta de notificación oportuna a **EL BANCO** de la pérdida o sustracción de la

chequera, por los cheques sin fondos, los vencidos, los mal elaborados, o que no cumplan con los requisitos de forma y de fondos exigidos por la legislación, los reglamentos, instructivos, normas, prácticas bancarias y las políticas internas de **EL BANCO**.

4.4 Sin que el siguiente listado sea limitativo, sino sólo enunciativo, **EL BANCO** no estará obligado a pagar los cheques en los siguientes casos: 1) cuando exista incumplimiento de los requisitos de fondo y forma del cheque; 2) cuando el cheque no corresponda con las especificaciones establecidas en legislación, los reglamentos, instructivos, normas, prácticas bancarias o no presente las medidas de seguridad y tinta exigidas por la normativa aplicable; 3) por carencia o insuficiencia de fondos; 4) por presentación fuera del plazo previsto por la ley o la normativa aplicable para realizar el pago de manera válida; 5) cuando exista oposición a pago del cheque notificada a **EL BANCO** mediante acto de alguacil o haya sido notificada por el titular de La Cuenta por los canales utilizados a estos fines; 6) cuando **EL BANCO** fuere notificado de la muerte de **EL CLIENTE**; 7) por cualquiera de las causas que por disposiciones de las autoridades competentes autoricen a **EL BANCO** a no pagar, siendo causas de indisponibilidad, entre otras, que exista alguna medida preventiva o ejecutiva, emanada de algún órgano judicial; 8) porque la cuenta no contare con fondos suficientes por efecto de la compensación de pleno derecho de los créditos exigibles existentes entre **EL BANCO** y **EL CLIENTE**, efectuada con anterioridad a la presentación del cheque; 9) cuando la firma del librador no se corresponda con la registrada en **EL BANCO**; 10) por una cualquiera de las causas establecidas para el rechazo de pago de cheques, establecidos en la legislación vigente o en cualquier otra disposición dictada por la autoridad competente.

4.5 EL CLIENTE deberá cumplir, entre otras obligaciones que se describen más adelante, sin ser limitativas, las siguientes obligaciones:

1) Utilizar las chequeras, los formularios y documentos para los depósitos y retiros de los fondos exigidos por **EL BANCO**.

2) Ordenar, exclusivamente, la confección de las chequeras a través de la ventanilla o los canales establecidos por **EL BANCO**.

3) Mantener fondos suficientes en La Cuenta.

4) Notificar todo cambio que ocurra en sus datos personales, cambio de residencia, domicilio o número telefónico.

5) Custodiar la chequera. **EL CLIENTE** es responsable de la custodia, extravío, pérdida o sustracción de la chequera o de uno o todos de los cheques contenidos en la misma, hasta el momento en que haya notificado a **EL BANCO** por escrito, sobre la pérdida, extravío o sustracción de los cheques, indicando la numeración de los mismos.

6) Realizar un depósito inicial y mantener un balance mínimo en su cuenta, conforme establece el Tarifario de Productos y Servicios.

4.5.1 Queda expresamente convenido que **EL CLIENTE** no podrá solicitar la confección de sus cheques de manera directa con las impresoras u otros suplidores que elaboren cheques, esto atendiendo a las disposiciones expresas de la normativa vigente. Todo en el entendido de que la violación a la presente disposición, se entenderá como un incumplimiento de una obligación sustancial del presente convenio que otorga el derecho a **EL BANCO** a poner término de manera unilateral al mismo de manera inmediata, sin necesidad de actuación judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6.1 de este documento.

4.6 Los cheques que fueren recibidos en depósito, que fueren librados contra otros bancos en el país, podrán ser presentados al cobro en el plazo conforme las disposiciones legales y regulatorias que rigen la materia, a través de la Cámara de Compensación. En tal caso, la disponibilidad de los valores, así depositados, estarán disponibles dentro del plazo que existe en la actualidad o que fije en el futuro las disposiciones legales que rijan la materia. En el caso de cheques que fueren librados contra bancos en el extranjero, podrán ser presentados al cobro en el plazo y la forma que establecen las disposiciones aplicables en la localidad del banco librado.

4.7 Los valores que reciba **EL BANCO** en depósito en cualquier día que no sea laborable, o en un día laborable, después de la hora establecida en la sucursal de **EL BANCO** correspondiente a apertura al público para depósitos y retiros, se considerarán recibidos el próximo día laborable.

4.8 EL CLIENTE podrá ordenar la suspensión de pagos. **EL BANCO** tiene la obligación de aceptar órdenes de suspensión de pagos de **EL CLIENTE**, siempre y cuando estas sean realizadas en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos o Resoluciones que rigen la materia. Toda orden del librador para que **EL BANCO** rehúse o suspenda el pago de un cheque debe ser dada por escrito indicándose en ella los datos fundamentales del cheque, incluyendo el número del cheque. **EL CLIENTE** indemnizará a **EL BANCO** de toda pérdida resultante del rechazo del pago y notificará prontamente por escrito si alguno de los cheques cuyo pago haya sido suspendido son recobrados o destruidos, indicando la razón por la cual la suspensión de pago es cancelada.

4.9 EL CLIENTE expresamente autoriza y faculta a **EL BANCO** a debitar la comisión que tenga establecida para cheques librados contra otras plazas que depositare en La Cuenta, los intereses por créditos o sobregiros a La Cuenta que **EL BANCO** le concediera, así como los cargos por devolución de cheques por servicios y mantenimiento establecidos por **EL BANCO** en el Tarifario de Productos y Servicios, así como los impuestos y comisiones fijadas por una ley o reglamento. La tarifa vigente por los conceptos anteriormente estipulados en el presente Artículo será informados por **EL BANCO** a **EL CLIENTE** a través del Tarifario de Productos y Servicios, copia del cual es entregada a **EL CLIENTE** y está disponible en las oficinas de **EL BANCO**, así como en su página web bsc.com.do.

4.10 EL CLIENTE se compromete a revisar y examinar mensualmente los asientos contenidos en el estado de cuenta correspondiente al mes anterior de La Cuenta y, asimismo, a presentar por escrito a **EL BANCO** cualquier reclamación con relación a dicho estado. **EL CLIENTE** se compromete a retirar mensualmente de **EL BANCO** su estado de cuenta, siendo facultad de **EL BANCO** enviar el estado de cuenta a la dirección de **EL CLIENTE** registrada en **EL BANCO** o vía correo electrónico o cualquier otro medio fehaciente. En dichos estados de cuenta se indicarán los movimientos y cargos en La Cuenta, durante el periodo de tiempo a que el estado de cuenta se refiere. Las Partes de mutuo acuerdo convienen que la remisión del estado de cuenta, así como de cualquier información accesorial al mismo, podrá ser realizada en base material de papel o mediante el uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones establecidos en este documento.

4.11 A opción de **EL CLIENTE**, el estado de cuenta será remitido al cliente vía mensajería o mediante el uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones. **EL CLIENTE** reconoce que **EL BANCO** debe cumplir con la normativa vigente dictada por la Autoridad Monetaria y Financiera, en especial con el Instructivo Sobre Digitalización, Truncamiento y Compensación de Cheques, el cual establece las normas y los estándares que se deben cumplir de manera obligatoria para la elaboración y procesamiento de los cheques. **EL CLIENTE** reconoce que los cheques serán confeccionados de manera exclusiva por **EL BANCO** e impresos en la empresa impresora que éste determine, siguiendo los estándares que de manera obligatoria establece la normativa aplicable. **EL CLIENTE** reconoce que, según determina el instructivo antes aludido, no será necesario conservar el cheque físico pudiendo **EL BANCO** destruir el mismo después de su truncamiento. Los estados de cuenta corriente incluirán la imagen de los cheques presentados como canjeados en el movimiento de la cuenta.

4.12 EL CLIENTE tiene la custodia del talonario de cheques y será responsable de todas las consecuencias que se produzcan en caso de pérdida o extravío, hasta el momento en que se notifique tal situación a **EL BANCO**, en la forma prevista más adelante, sin perjuicio de que previo a dicha notificación, se verifique falta imputable a la entidad respecto al pago. En tal sentido, deberá informar mediante acto de alguacil a **EL BANCO**, si se le han extraviado, perdido o robado uno, varios cheques o el talonario completo. Todo pago realizado por **EL BANCO**, sin conocer la pérdida, robo o extravío de (los) cheque(s), se reputará realizado válidamente, sin que ello implique responsabilidad alguna para **EL BANCO**. En caso de cualquier reclamación relacionada con la calidad o la forma del cheque, si se determina que la solicitud de la chequera no fue canalizada por **EL BANCO**, el resultado de dicha reclamación será responsabilidad de **EL CLIENTE**. En caso de que La Cuenta fuere cerrada por una de las Partes, **EL CLIENTE** será el responsable por el uso que se le dé a la información y documentos relacionados con la misma frente a cualquier tercero, obligándose a mantener indemne a **EL BANCO** por el uso indebido de dicha información o documentación.

Sección V.

Cláusulas Aplicables a la Tarjeta de Débito y al Uso de Canales Electrónicos.

5.1 Aplicabilidad. Las **Partes** acuerdan que para la emisión y uso de la Tarjeta de Débito, así como para el uso de los Canales Alternos previstos en este Convenio regirán los siguientes términos y condiciones.

5.2 La Tarjeta de Débito. **EL CLIENTE** podrá utilizar la Tarjeta de Débito para adquirir bienes, avance de efectivo y servicios en ciertos establecimientos comerciales y/o financieros que hayan celebrado previamente acuerdos para aceptar el empleo de esta Tarjeta de Débito, así como hacer transacciones de retiros, depósitos, pagos y otras operaciones a través de la red de cajeros automáticos de **EL BANCO** y/o en cualquier otra red de cajeros automáticos con la que **EL BANCO** haya celebrado acuerdos a tales fines.

5.3 La operación en los cajeros automáticos se realizará mediante la presentación de la Tarjeta de Débito y la introducción de un código secreto o PIN que servirá como firma electrónica de **EL CLIENTE**.

5.3.1 Retiro Sin Tarjeta. No obstante lo anterior, **EL CLIENTE**, tanto persona física como persona jurídica, podrá generar, a través de APP BSC y de BSC en Línea de **EL BANCO**, códigos secretos o PIN que se estará generando a través de los canales electrónicos de **EL BANCO**, los cuales permiten realizar retiros de efectivo sin tener que presentar la Tarjeta de Débito en los cajeros automáticos de **EL BANCO**; retiro que podrá ser realizados desde sus cuentas, de ahorros y corrientes en Pesos Dominicanos, a favor de sí mismo o de un Beneficiario (tercero), quien podrá ser usuario o no de **EL BANCO**. En ese orden, **EL CLIENTE** deberá acceder a los canales electrónicos de **EL BANCO**, tales como App BSC, BSC en Línea o cualesquiera otros que **EL BANCO** pudiere poner a disposición de **EL CLIENTE**, deberá seleccionar la opción "Código de Retiro", ingresar los datos del beneficiario (tercero), su número de cédula de identidad e indicar el monto a ser retirado por el Beneficiario (tercero). Posteriormente, el sistema generará un código secreto o PIN para fines de poder realizar el retiro de efectivo sin la presentación de la Tarjeta de Débito, dicho código secreto o PIN tendrá que ser compartido por **EL CLIENTE** con el Beneficiario (tercero) designado.

5.3.1.1 Para poder completar la operación de retiro de fondos a través de los Cajeros Automáticos por parte del beneficiario designado por **EL CLIENTE**, el beneficiario designado deberá en los Cajeros Automáticos de **EL BANCO** seleccionar la opción "Transacción sin tarjeta" y luego "Retiro sin tarjeta", ingresar los datos solicitados por el sistema, incluyendo: a) número de cédula de identidad; b) Código Secreto o PIN que se estará generando a través de los canales electrónicos de **EL BANCO**; y c) el monto previamente definido por **EL CLIENTE** y compartido con El Beneficiario, conforme aplique. Una vez confirmados y validados los datos digitados por el Beneficiario en el Cajero Automático, se procederá a dispensar el efectivo correspondiente para fines de retiro y se generará un comprobante de pago con el detalle de la operación realizada.

5.4 Cuando la operación fuere efectuada en los establecimientos afiliados a **EL BANCO** y/o a la empresa procesadora de pagos correspondiente, **EL CLIENTE** entregará su Tarjeta de Débito en los referidos establecimientos y cubrirá los requisitos necesarios con su firma, igual a la que utiliza o tiene registrada en el reverso de la tarjeta, pudiéndole ser exigida o no la inserción de su número secreto o pin, estos requisitos dependerán del tipo de equipo de que esté dotado el establecimiento.

5.5 En caso de alguna reclamación por el motivo que fuere, por algún inconveniente en el uso de la tarjeta de débito, **EL CLIENTE** se deberá dirigir a **EL BANCO** para realizar su reclamación por escrito.

5.6 EL CLIENTE, a su sola discreción, podrá conceder poder a las personas que considere pertinentes para el manejo de La Cuenta enlazada a esta Tarjeta de Débito, en cuyo caso **EL BANCO** emitirá una tarjeta adicional con otro número que tendrá acceso a la misma cuenta de **EL CLIENTE**. Esto así para poder identificar con cuál de las tarjetas se hizo una determinada transacción en dicha cuenta. **EL CLIENTE** reconoce que será responsable de todas las transacciones y operaciones efectuadas por su(s) apoderado(s) mediante el uso de la Tarjeta de Débito.

5.7 Las operaciones de la Tarjeta de Débito estarán sujetas a los términos y condiciones del presente acuerdo firmado por **EL CLIENTE** al momento de abrir dichas cuentas.

5.8 Cuando **EL CLIENTE** fuere una persona moral, el mismo podrá autorizar la emisión de sendas Tarjetas de Débito a favor de las personas físicas con poder de firma y capacidad para representar a **EL CLIENTE**, según se indique en el formulario de solicitud de emisión correspondiente. **EL CLIENTE** será el único responsable por el uso que fuere dado a las Tarjetas de Débito emitidas de esta forma, por lo que se obliga a pagar todos los consumos realizados con dichas tarjetas, así como los cargos que aplicaren a las mismas.

5.9 Firma al dorso de la Tarjeta. Su propiedad. Cada tarjeta y la(s) que la(s) sustituya(n) será(n) firmada(s), al ser emitida (s), por la persona cuyo nombre figure en ella(s), la cual será un usuario único de la tarjeta. **EL CLIENTE** reconoce expresamente que la tarjeta es propiedad de **EL BANCO**, al cual la devolverá a la terminación del Convenio, excepto si es autorizado por **EL BANCO** a destruirla.

5.10 Código secreto o PIN. **EL CLIENTE** elegirá un número o código (PIN) de su exclusivo conocimiento, el cual será intransferible, para poder acceder a los cajeros automáticos a fin de depositar y retirar fondos disponibles y/o efectuar cualquier otra operación mediante los cajeros automáticos. **EL CLIENTE** nunca deberá revelar su código secreto a tercero, por lo que libera a **EL BANCO** de toda responsabilidad resultante por el uso indebido de este número o la usurpación por parte de terceros, uso de chantaje, violencia física o moral, entre otros. Lo anterior no libera a **EL BANCO** de responsabilidad en caso de que se verifique una falta directa cometida por el mismo en el procesamiento de la transacción fraudulenta. **EL BANCO**, por su parte se compromete a cumplir y verificar las medidas y procedimientos previstos en sus políticas internas para la seguridad de las operaciones.

5.11 Uso de la Tarjeta. El uso de la Tarjeta de Débito queda sujeto al balance que esté disponible al momento de la transacción, en La Cuenta Corriente o de Ahorros correspondiente, pues todo consumo o retiro de fondos será cargado o debitado inmediatamente a su Cuenta Corriente o de Ahorros. **EL CLIENTE** reconoce expresamente que el otorgamiento de esta Tarjeta de Débito no le confiere derecho a crédito alguno. Queda convenido entre las **Partes** que siempre que **EL CLIENTE** utilice su Tarjeta de Débito de la República Dominicana en el extranjero para consumos en moneda extranjera, **EL CLIENTE** contrae la obligación de pago de dólares de los Estados Unidos de América cuyo equivalente en pesos dominicanos será cargado a su Cuenta Corriente o de Ahorros según la tasa de cambio para venta de dólares prevista por **EL BANCO** en la fecha en que se produzca la transacción. Dicho cargo incluirá las comisiones de cambio de **EL BANCO**, así como cualquier impuesto, tarifa de cambio y comisiones por uso internacional o local que existan en el uso bancario, en el Tarifario de Productos y Servicios de **EL BANCO** o fijen las autoridades monetarias. Las transacciones locales autorizadas que fueren liquidadas en moneda extranjera por la Marca Visa, o cualquier otro adquirente utilizado por **EL BANCO**, serán convertidas a Pesos Dominicanos, según la tasa de cambio vigente en **EL BANCO**.

5.12 Interrupción de Servicios. Salvo falta directa imputable a **EL BANCO**, **EL CLIENTE** reconoce y acepta que **EL BANCO** no compromete su responsabilidad en caso de que **EL CLIENTE** no pudiese realizar alguna operación en un cajero automático debido a fallas en el equipo, interrupción del sistema electrónico y/o violación, por parte de **EL CLIENTE**, de las normas que rigen el uso de la Tarjeta. Por su parte **EL BANCO** se obliga a cumplir con toda medida y realizar todo esfuerzo razonable para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Además, **EL CLIENTE** declara que acepta que, cuando **EL BANCO** esté prestando servicios de forma parcial, es decir, por debajo de su capacidad, se le desembolsará solamente las sumas disponibles, en razón de la contingencia que existiere. Este artículo se aplica también a las transacciones que se realicen en los comercios afiliados a **EL BANCO** y/o a empresas procesadoras de pagos y/o a cualquier establecimiento radicado en el extranjero que acepte este tipo de tarjeta.

5.13 Límite de retiro diario.- **EL BANCO** podrá fijarle a **EL CLIENTE**, quien acepta, un límite máximo diario para los retiros en efectivo que realice en los Cajeros Automáticos, descrito en su Tarifario de Productos y Servicios, el cual podrá ser revisado y ajustado por **EL BANCO**.

5.14 Débitos a Cuenta.- **EL CLIENTE** autoriza formalmente a **EL BANCO** a debitar de su cuenta corriente o de ahorros el monto de los consumos efectuados en los establecimientos afiliados o de las operaciones efectuadas a través de los cajeros automáticos. Estos débitos serán efectuados el mismo día que autoriza cada consumo u operación. Estos débitos podrán ser realizados posteriormente por **EL BANCO**, debido a situaciones fuera del control del mismo, con efectividad a la fecha de la transacción. **EL BANCO** procederá a incluir el débito correspondiente a **EL CLIENTE** en el próximo estado de La Cuenta Corriente o de Ahorros según el caso. **EL CLIENTE** se compromete a revisar y examinar mensualmente los asientos contenidos en el estado de cuenta correspondiente al mes anterior de LA CUENTA y, asimismo, a presentar por escrito a **EL BANCO** cualquier reclamación a dicho estado. Si los débitos reflejados en cada estado de cuenta no son objetados por **EL CLIENTE** mediante notificación por escrito recibida por **EL BANCO** en el plazo establecido en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, dichos débitos serán considerados correctos y aceptados por **EL CLIENTE**, en caso de que **EL BANCO** no reciba la referida notificación, quedando entendido que **EL CLIENTE** acepta como bueno y válido el estado y los débitos efectuados por **EL BANCO** a La Cuenta correspondiente. **EL CLIENTE** reconoce y acepta que el mismo es responsable por el uso adecuado de la Tarjeta de Débito, por lo que, sin perjuicio de lo indicado

más adelante, **EL BANCO** no será responsable por el uso indebido de la Tarjeta de Débito o la usurpación de la misma por parte de terceros, uso de chantaje, violencia física o moral, entre otros, siempre que no se verifique falta imputable a **EL BANCO** en el procesamiento de una transacción fraudulenta, o en el caso de que **EL BANCO** no autorizara el consumo o transacción, aunque existiere provisión de fondos en las cuentas, debido a situaciones ocasionados en los sistemas de manera temporal, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, cuando **EL BANCO** haya realizado los esfuerzos razonables para asegurar el correcto funcionamiento de sus servicios; por interrupción del servicio electrónico de interconexión de datos (incluyendo el acceso a la Internet) a causa de fallas en los servicios del proveedor externo; o por **EL CLIENTE** o su apoderado haber violado las normas que rigen el uso de la Tarjeta de Débito.

5.14.1 El día que se realiza el consumo, en caso de existir una diferencia entre el monto del mismo y el monto de la autorización requerida por el establecimiento afiliado, se producirá un débito o crédito a La Cuenta de **EL CLIENTE** mediante el aviso que remitirá **EL BANCO**, por cualquier medio fehaciente. **EL CLIENTE** podrá realizar las reclamaciones que fueren procedentes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.

5.14.2 Será responsabilidad de **EL CLIENTE** la conservación de las copias de los comprobantes o vouchers que le entrega el establecimiento afiliado. En caso de que **EL CLIENTE** no reconozca uno o más consumos, podrá solicitar a **EL BANCO**, la presentación de los comprobantes firmados, bajo el entendido de que, si el o los consumos resultaren de su responsabilidad, **EL CLIENTE** asumirá frente a **EL BANCO** los cargos derivados de diligencias a terceros participantes en la red, que se encuentran establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios.

5.15 Reglamentaciones relativas a la prueba de las sumas adeudadas por EL CLIENTE. **EL BANCO** hará a **EL CLIENTE** los siguientes débitos (cargos) a su cuenta corriente y/o de ahorros, sin perjuicio de otros cargos establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios: a) si se trata de compras de bienes o servicios por teléfono u otro medio no directo, en las cuales no se imprime ni firma un voucher o comprobante de la operación, la factura del establecimiento afiliado será prueba válida para demostrar el consumo; b) igualmente, la factura del establecimiento afiliado será prueba válida si un voucher o documento suscrito por **EL CLIENTE**, o su(s) apoderados, tuviere defectos de impresión por causas mecánicas o de otra índole, aun cuando se trate del (de los) nombre(s) de **EL CLIENTE** y/o de su(s) apoderado(s) y/o del establecimiento afiliado; no obstante lo anterior, si hubiere discrepancia entre el monto del débito (cargo) de un original y su copia en manos de **EL CLIENTE**, **EL BANCO**, previa consulta con el establecimiento afiliado de que se trate, podrá hacer el ajuste de lugar y si, no obstante esto, **EL CLIENTE** no quedare conforme, deberá hacer su reclamación al establecimiento afiliado correspondiente para que éste sea quien haga un crédito a favor de **EL CLIENTE**; c) **EL CLIENTE** acepta que el establecimiento afiliado prepare el comprobante de entrega usando cualquier medio razonable, siendo responsabilidad de aquél examinarlo antes de firmarlo; d) **EL CLIENTE** acepta que el establecimiento afiliado y/o **EL BANCO** registre el débito (cargo) mediante sistemas electrónicos o semejantes por lo cual, en el caso de que así ocurriera, no será necesario comprobante físico; e) **EL CLIENTE** no podrá rechazar, impugnar o desconocer ningún débito a su cuenta corriente y/o de ahorros por los siguientes casos: 1) Falta total o parcial de entrega de mercancías, de valores o de prestación de servicios adquiridos con el uso de la Tarjeta de Débito; 2) entrega de mercancías o de prestaciones de servicios defectuosos o inexactitud en sus calidades y cantidades; 3) devaluación en el precio de mercancías, servicios o valores o ajustes de aquel, antes o después de recibirlos; 4) en caso de que se utilice por error involuntario o no una factura o voucher correspondiente a cualesquiera entidades distintas de **EL BANCO**; y 5) cualquier otro semejante a los anteriores que se refirieren a eventualidades o problemas originados en el comercio con el cual contrató **EL CLIENTE**, en el entendido de que la anterior enumeración no es limitativa sino enunciativa. Como consecuencia de lo anterior cualquier reclamación **EL CLIENTE** deberá hacerla al establecimiento que se trate y aceptar el débito efectuado por **EL BANCO**. Si **EL CLIENTE** no hubiere realizado los consumos aplicados, el mismo deberá presentar las pruebas fehacientes que existieren para demostrar dicha situación.

5.16 Fondos disponibles. **EL CLIENTE** reconoce expresamente que para efectuar cualquier consumo, pago, retiro o cualquier otra transacción debe tener los fondos disponibles en la(s) cuenta(s) de cheques y/o de ahorros. Para ello **EL CLIENTE** reconoce y acepta que si otorga un cheque y el mismo es devuelto por utilizar los fondos mediante consumos o transacciones efectuados mediante la tarjeta de débito, los cheques que sean devueltos por insuficiencia de fondos serán su responsabilidad.

5.17 Controversias con terceros. Ningún derecho de **EL BANCO** será afectado por controversias entre **EL CLIENTE** y un establecimiento. A estos fines, **EL BANCO** debe ser considerado como un tercero en dichas

controversias, por lo que **EL CLIENTE** no podrá oponerle la compensación ni en general ningún derecho o excepción que tuviere frente al establecimiento. **EL BANCO**, en los casos que fuese necesario podrá verificar de la validez, regularidad o legitimidad de los pagos o los consumos imputados a **EL CLIENTE** por los establecimientos afiliados, sin contraer responsabilidad frente a ellos o **EL CLIENTE**.

5.18 Pérdida de la(s) tarjeta(s). Si el titular de una Tarjeta de Débito extraviare la misma o si determinare que se ha realizado alguna operación fraudulenta o si determinare que un tercero tiene conocimiento de los mecanismos de autenticación de la Tarjeta de Débito, **EL CLIENTE** deberá avisarlo de inmediato a **EL BANCO**, detallándose las circunstancias del caso. La notificación de este hecho a **EL BANCO** podrá ser realizada por un medio fehaciente a través de los canales previstos por **EL BANCO** para estos fines. **EL BANCO** procederá a bloquear la Tarjeta de Débito y cumplirá con los procedimientos de seguridad aplicables cuando reciba la indicada notificación, en el entendido de que **EL CLIENTE** no será responsable de las transacciones realizadas después efectuada la referida notificación a **EL BANCO**. En ese sentido, **EL CLIENTE** será responsable por las transacciones que hayan sido realizadas antes del momento en que haya notificado a **EL BANCO**, por un medio fehaciente, sobre la pérdida o robo de la Tarjeta de Débito. Una vez recibida la indicada notificación por parte de **EL CLIENTE**, **EL BANCO** bloqueará la Tarjeta de Débito y cumplirá con los procedimientos de seguridad aplicables, conforme los lineamientos de la empresa que administra la marca de La Tarjeta, conforme aplicaren. En ese mismo orden, **EL CLIENTE** no será responsable de las transacciones realizadas después de efectuada la referida notificación a **EL BANCO**.

Sección VI.

Cláusulas Aplicables al Uso de Canales Electrónicos.

6.1 Servicios de Canales Electrónicos: **EL BANCO** pone a disposición de **EL CLIENTE** los siguientes canales electrónicos: Internet (BSC en Línea), servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica (Telenlace), aplicación móvil del Banco Múltiple Santa Cruz (APPBSC), sin perjuicio de otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO** en el futuro, para que **EL CLIENTE** pueda acceder a sus cuentas y realizar transacciones bancarias, transacciones interbancarias, mediante el sistema LBTR (Liquidación Bruta en Tiempo Real) (en lo adelante LBTR), así como otros sistemas que pudieren ser habilitados por **EL BANCO** para **EL CLIENTE**, tales como el sistema ACH (Cámara de Compensación Electrónica o Automated Clearing House) (en lo adelante ACH).

6.2 Los servicios de Canales Electrónicos permiten a **EL CLIENTE**, entre otras operaciones bancarias que pudieren ser incorporadas en el futuro, verificar sus cuentas, actuales y futuras, (balances, saldos, transacciones históricas u otras informaciones) y realizar transacciones bancarias, tanto en Pesos, Euros, como en Dólares, a través de los sistemas informáticos de **EL BANCO** y de **EL CLIENTE**, en las condiciones y bajo las limitaciones previstas en este documento, así como las que **EL BANCO** pudiere establecer en el futuro mediante publicación en su página web www.bsc.com.do, incluyendo, el transferir fondos entre cuentas bancarias de **EL CLIENTE** o a favor de terceros, realizar transferencias bancarias a cuentas abiertas en otros bancos, tanto nacionales como extranjeros, realizar transacciones a través del sistema LBTR, pagar deudas a **EL BANCO** y a terceros con cargo a las cuentas de **EL CLIENTE**, solicitar la apertura o cierre de cuentas, así como la disponibilidad de otros servicios que brinde **EL BANCO** en el futuro. Las Partes convienen que los intercambios de información se realizarán por vía electrónica por los diferentes canales que permite **EL BANCO**. **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** ejecute retiros, transferencias, pagos y demás operaciones sobre instrucciones recibidas electrónicamente de parte de **EL CLIENTE**. Los Servicios Bancarios a los que **EL CLIENTE** desee tener acceso estarán regulados por el presente Convenio y sus modificaciones, y por acuerdos separados que **EL BANCO** suscriba con **EL CLIENTE** para regir ciertos servicios en particular.

6.3 EL BANCO únicamente ejecutará retiros, transferencias y demás operaciones cuando existan fondos disponibles suficientes en la(s) cuenta(s) de **EL CLIENTE**, incluyendo a manera enunciativa y no limitativa, líneas de crédito, préstamos, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, entre otros. **EL BANCO** no estará obligado a justificar ante **EL CLIENTE** ni a informarle sobre las operaciones que no puedan ser ejecutadas por causa de que no existan fondos disponibles, pues **EL CLIENTE** es responsable de conocer si posee o no fondos antes de ordenar cualquier transacción, salvo en el caso de que la insuficiencia de fondos sea ocasionada por débitos realizados por negligencia o imprudencia de **EL BANCO** y no de **EL CLIENTE**, sin que **EL CLIENTE** sea informado por **EL BANCO** de dichas operaciones.

6.4 EL BANCO actuará como institución originadora y/o receptor de transacciones generadas a través de sus Canales Electrónicos, para ser canalizados de conformidad con los términos que se estipulan en este Convenio, aplicables para enviar, procesar, recibir y compensar transacciones. **EL CLIENTE** impartirá las instrucciones al banco originador, mediante los elementos de identificación correspondientes, conforme a las normas de seguridad, procedimientos y condiciones establecidos en este Convenio.

6.4.1 EL CLIENTE proveerá instrucciones a **EL BANCO** para la realización de transacciones mediante el sistema LBTR, para que debite a su (s) cuenta (s) en **EL BANCO** y vía el sistema LBTR: a) transfiera los montos que indique a otras cuentas corrientes o de ahorros, b) realice pagos de tarjetas de crédito, c) realice pagos de préstamos; ya sean propias o de terceras personas beneficiarias, y d) realice cualquiera de las transacciones disponibles en el futuro a través de su sistema.

6.4.2 Queda expresamente entendido que las transacciones realizadas mediante el sistema LBTR tendrán las limitaciones que, de tiempo en tiempo, pueda establecer **EL BANCO**, la Autoridad Monetaria y Financiera o el procesador y administrador del sistema correspondiente. **EL BANCO** publicará en su página web www.bsc.com.do los cambios que fueren aplicables en la forma como opera dicho sistema.

6.5 EL BANCO se compromete a ofrecer a **EL CLIENTE**, un servicio vía teléfono, denominado Telenl@ce, a través del cual **EL CLIENTE** podrá realizar consultas y dar órdenes a **EL BANCO** sobre el manejo de la cuenta. **EL CLIENTE** podrá, por vía telefónica, obtener informaciones sobre los productos y servicios que ofrece **EL BANCO**.

6.5.1 EL CLIENTE deberá dirigirse a un asistente de servicio u oficial de negocios de **EL BANCO** ubicados en las sucursales o sus oficinas, al cual se le entregará un código secreto de cuatro (4) dígitos que se mantendrá de forma confidencial y a través de dicho código **EL CLIENTE** se comunicará con el sistema Telenl@ce. **EL BANCO** ofrece la opción de cambio de clave numérica personal, de acceso al servicio Telenl@ce, a través del mismo sistema que soporta este servicio. **EL CLIENTE** accederá al servicio de telenl@ce marcando el número telefónico asignado por **EL BANCO**, su número de cuenta y posteriormente su clave numérica personal.

6.5.2 En caso de olvido de la clave numérica personal, **EL CLIENTE** debe de presentarse a cualquiera de las sucursales de **EL BANCO**, en la cual solicitará una nueva clave numérica personal en la forma especificada anteriormente. Para tales fines, **EL BANCO** requerirá la presentación de la identificación adecuada, o la documentación legal requerida en caso de ser una persona moral a los fines de presentación.

6.5.3 Si **EL CLIENTE** decide efectuar transacciones de transferencias a través del servicio de Telenl@ce, con la firma de este convenio acepta que **EL BANCO** debite de una cuenta corriente o de ahorro de su propiedad para acreditar a otra cuenta corriente o de ahorro en la misma moneda, cada vez que el Cliente lo solicite y se valide positivamente su clave numérica personal, siempre que la cuenta que sea debitada tenga balance suficiente para cubrir la transacción más el cargo aplicado por la misma, establecidas en el Tarifario de Productos y Servicios.

6.5.4 EL CLIENTE podrá utilizar el servicio de Telenl@ce para solicitar el desembolso de las facilidades de crédito que hayan sido aprobadas previamente por **EL BANCO**, en caso de que dichas facilidades de crédito contemplen que el desembolso pueda solicitarse por esta vía.

6.6 Mediante la aplicación móvil, **EL CLIENTE** podrá realizar a través de un teléfono celular: (a) compras en comercios ("POS"); (b) recargas de minutos; (c) pagos de facturas; (d) transferencias; (e) consultas identificador de compras; (f) consultas de balance; (g) consultas de transacciones; (h) cambios de PIN; (i) asignación de cuenta primaria; (j) registros de teléfono pre-pago para recargas de minutos; (k) registros de facturas para realizar pagos; (l) cualquier otro que **EL BANCO** agregue en el futuro.

6.7 Mediante la aplicación móvil, **EL CLIENTE** podrá realizar a través de un teléfono celular: (a) compras en comercios ("POS"); (b) recargas de minutos; (c) pagos de facturas; (d) transferencias; (e) consultas identificador de compras; (f) consultas de balance; (g) consultas de transacciones; (h) cambios de PIN; (i) asignación de cuenta primaria; (j) registros de teléfono pre-pago para recargas de minutos; (k) registros de facturas para realizar pagos; (l) cualquier otro que **EL BANCO** agregue en el futuro.

6.8 A través de los Canales Electrónicos de **EL BANCO**, **EL CLIENTE** podrá (i) activar el servicio de aplicación móvil; (ii) incluir un nuevo número de teléfono móvil; (iii) generar nuevo código de seguridad para completar afiliación y cambio de PIN; (iv) modificar las cuentas asociadas a cada número de teléfono móvil;

(v) reporte de pérdida o robo; (vi) modificar compañía telefónica; (vii) desactivar el servicio; (viii) reactivar el servicio.

6.9 EL BANCO podrá establecer límites para las diferentes transacciones que **EL CLIENTE** realice relativas al servicio de Aplicación Móvil, tanto en la cantidad de transacciones, como en su monto. La información relativa a estos límites está disponible en la página web www.bsc.com.do. Por razones de seguridad, **EL BANCO** podrá modificar estos límites cuando lo estime necesario. **EL CLIENTE** podrá realizar pagos o transacciones a través del servicio de Aplicación Móvil hasta el monto disponible en su cuenta de ahorro o corriente, debiendo contar con los suficientes fondos líquidos disponibles o el monto máximo que **EL BANCO** permita para este canal previo a la realización del pago o de la transacción. **EL CLIENTE** declara, reconoce y acepta, que no podrá exceder los límites establecidos por **EL BANCO**, y que cualquier consumo en exceso de dichos límites será rechazado sin responsabilidad alguna para **EL BANCO**.

6.10 Instrucciones de EL CLIENTE: Las Partes aceptan que **EL CLIENTE** al digitar su nombre de usuario, código de acceso o contraseña tendrá la misma validez y efecto que la firma tipográfica de **EL CLIENTE**. En consecuencia, las instrucciones que **EL CLIENTE** provea a **EL BANCO**, en calidad de cliente originador, tienen la misma fuerza y vigor que una autorización escrita de **EL CLIENTE** a **EL BANCO**, y a las demás instituciones participantes del sistema LBTR, con todas sus consecuencias de ley para generar, tramitar, recibir y ejecutar las operaciones que sean originadas por **EL CLIENTE**, lo cual implicará débitos a una (s) cuenta (s) y crédito (s) a otra (s), con los correspondientes movimientos de fondos.

6.11 EL CLIENTE es responsable frente a **EL BANCO** por la custodia de su identificación de usuario, código de acceso, contraseña, Token, así como otros medios de identificación y de autenticación, por lo que las instrucciones de **EL CLIENTE**, fueren estas realizadas mediante comunicaciones físicas o medios digitales, se presumen como válidas aun cuando las mismas hayan sido el resultado de una maniobra fraudulenta realizada por personas relacionadas o no a **EL CLIENTE**. En ese sentido, **EL CLIENTE** será responsable por las transacciones que hayan sido realizadas antes del momento en que haya notificado a **EL BANCO**, por un medio fehaciente, sobre la pérdida o robo de los códigos de acceso o mecanismos de autenticación. Una vez recibida la indicada notificación por parte de **EL CLIENTE**, **EL BANCO** bloqueará el uso de los elementos de autenticación y cumplirá con los procedimientos de seguridad aplicables, debiendo realizar sus mejores esfuerzos para implementar procedimientos para verificar la identidad de la persona que imparte la orden o del contenido de cualquier instrucción. **EL BANCO** no ejecutará una instrucción en el caso de que dude de la autenticidad o confirmación de la misma. En ese mismo orden, cuando se tratare de operaciones fraudulentas, **EL CLIENTE** no será responsable de las transacciones realizadas después efectuada la referida notificación a **EL BANCO**.

6.12 Queda expresamente entendido que **EL CLIENTE** es el único responsable frente a **EL BANCO**, las demás entidades participantes del sistema LBTR así como a los posibles sistemas o procesadores a ser contratados y utilizados en el futuro, los Clientes Recibidores y/o cualquier otra persona o institución, por las consecuencias de las instrucciones que se impartan con su código de acceso para la tramitación y/o ejecución de las transacciones realizadas por vía electrónica. **EL CLIENTE** es responsable de la veracidad de las informaciones que provee a **EL BANCO** al momento de realizar las transacciones de que se trate, así como de las reclamaciones que se generen por errores en estas informaciones. **EL CLIENTE** responderá por los valores involucrados en las transacciones realizadas y por los cargos, penalidades e indemnizaciones que pudieran pronunciarse siempre que resulte de reclamaciones surgidas por error en la información que **EL CLIENTE** suministra.

6.13 Sin perjuicio de las disposiciones que anteceden, **EL BANCO**, actuando como originador y/o receptor podrá rechazar transacciones por cualquiera de las razones previstas conforme la legislación y la normativa aplicable.

6.14 EL CLIENTE se obliga a pagar a **EL BANCO** los consumos realizados a través de sus dispositivos móviles, mediante los cuales utilizare servicio de pagos y transferencias mediante la aplicación o mediante la página web a través de la Internet que pone a su disposición **EL BANCO**. Es responsabilidad de **EL CLIENTE** la custodia y control de los teléfonos celulares y de sus dispositivos móviles, así como de los códigos de acceso asignados para uso del indicado servicio. Si **EL CLIENTE** perdiere la custodia y control de los teléfonos celulares y de sus dispositivos móviles, así como de los códigos de acceso asignados o si determinare que un tercero tiene conocimiento de los mecanismos de autenticación para sus accesos, **EL CLIENTE** deberá avisarlo de inmediato a **EL BANCO**, detallándose las circunstancias del caso. La notificación de este hecho a **EL BANCO** podrá ser realizada por un medio fehaciente a través de los canales previstos por **EL BANCO** para estos fines. Una vez solicitado por **EL CLIENTE**, por cualquier medio

fehaciente, **EL BANCO** procederá a bloquear los referidos accesos y cumplirá con los procedimientos de seguridad aplicables cuando reciba la indicada notificación, en el entendido de que **EL CLIENTE** no será responsable de las transacciones realizadas después efectuada dicha notificación a **EL BANCO**.

6.15 Costo de la prestación de servicios: El acceso a los Servicios Bancarios de Canales Electrónicos se efectuará mediante sistemas de identificación, conforme se indica en este Convenio. **EL BANCO**, a su sola discreción, determina los costos y las tarifas aplicables a los servicios de Canales Electrónicos, los cuales quedan establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios que **EL CLIENTE** declara haber recibido al momento de la firma del presente Convenio. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a debitar de cualquiera de sus cuentas, tanto el costo de suscripción anual del servicio, como los costos de utilización, conforme lo previsto en el Tarifario de Productos y Servicios. **EL BANCO** podrá en todo momento modificar los costos y tarifas de los Servicios Bancarios, previo aviso a **EL CLIENTE** por medio razonable, incluyendo correo electrónico, vía telefónica, a través de los estados bancarios u otro medio fehaciente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.5 de este Convenio. El Tarifario de Productos y Servicios está disponible en la página web de **EL BANCO** www.bsc.com.do.

6.16 EL CLIENTE cubrirá todos los gastos de adquisición, instalación y funcionamiento del sistema informático, electrónico, o de telecomunicación en su posesión, así como los gastos de suscripción al servicio de tele-transmisión, incluyendo todos los cargos telefónicos y de comunicación de datos incurridos en la conexión al sistema, así como de los impuestos aplicables sobre dichos cargos, cuando fueren aplicables conforme solicitud de **EL CLIENTE**. Cualquier aviso que **EL BANCO** decida realizar podrá hacerse por correo o de forma electrónica, al correo electrónico provisto por **EL CLIENTE** a **EL BANCO**. **EL BANCO** no incurrirá en responsabilidad alguna frente a **EL CLIENTE** por el hecho de modificar, sustituir, discontinuar o añadir servicios o por variar los términos y condiciones de los mismos, ni tampoco los cargos o tarifas aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.5 de este Convenio.

6.17 Queda expresamente entendido que **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** para que proceda a realizar, gestionar o recibir el pago de los montos involucrados en transacciones realizadas conforme instrucciones de **EL CLIENTE**, así como a aplicar los cargos y comisiones por servicios que se generen a su favor o en su contra frente a las demás instituciones participantes en el sistema LBTR, en el entendido de que **EL BANCO** podrá debitar o acreditar a cualquiera de las cuentas de **EL CLIENTE** los montos correspondientes.

6.18 EL CLIENTE reconoce que, cuando el mismo contratare directamente el servicio de Aplicación Móvil con un tercero, incluyendo servicios de pagos, dichos servicios podrán estar sujetos a una tarifa establecida por dicho tercero en el momento de su contratación, conforme lo pactado con el mismo.

6.19 Medios de prueba: En todas las solicitudes de servicios y operaciones que **EL CLIENTE** realice por vía electrónica, tales como acceso electrónico a cuentas, pagos, operaciones monetarias, transferencias de fondos, suspensiones de cheques, solicitudes de productos (cuentas corrientes, de ahorros, préstamos, certificados y tarjetas de crédito), pagos por servicios, transacciones vía LBTR, entre otros; **EL BANCO** queda expresamente autorizado para ejecutar y llevar a cabo los servicios y operaciones bancarias requeridos electrónicamente como si los mismos hubiesen sido requeridos por escrito. Todo requerimiento de servicio fijado en medio electrónico utilizando los elementos de autenticación descritos en este Convenio se considerará escrito y autorizado expresamente por **EL CLIENTE**.

6.20 Las instrucciones impartidas por **EL CLIENTE** por vía electrónica serán válidas y definitivas y **EL BANCO** actuará conforme dichas instrucciones sin necesidad de confirmaciones adicionales con **EL CLIENTE**. **EL CLIENTE** no alegará desconocimiento de las mismas y autoriza de manera expresa a **EL BANCO** a grabar las conversaciones telefónicas sostenidas y a utilizarlas válidamente como medios de prueba en ocasión de reclamaciones, así como en caso de acciones intentadas por la vía judicial o extrajudicial. **EL CLIENTE** dispondrá del plazo previsto en la normativa aplicable para realizar las posibles reclamaciones que fueren aplicables, cuyo plazo será contado a partir de la fecha en que se realice la transacción que fuere objeto de la reclamación.

6.21 Todos los datos de los mensajes intercambiados y de las órdenes recibidas serán grabados y archivados electrónicamente sobre un soporte digital o magnético protegido, por medio del cual esos datos y esas órdenes pueden ser reproducidos sobre papel o presentados en pantallas de computadoras. **EL BANCO** y **EL CLIENTE** acuerdan que esos elementos constituyen la prueba válida de la transmisión de esos mensajes y de esas órdenes, así como de su contenido, tanto entre las Partes como frente a terceros, autoridades y tribunales.

6.22 EL CLIENTE reconoce, declara y acepta que, salvo prueba fehaciente en contrario, es responsable de todos los cargos realizados a través del servicio de BSC en Línea o de Aplicación Móvil, independientemente de que respecto de los mismos se expidieren o no vouchers de consumo. **EL CLIENTE** acepta que los establecimientos afiliados registren cualquier transacción, autorizada por él mediante el servicio de BSC en Línea o de Aplicación Móvil, a través de cualquier medio razonable y expresamente acepta que los establecimientos afiliados registren los cargos mediante los sistemas electrónicos o semejantes que estén disponibles, por lo que **EL CLIENTE** declara, reconoce y acepta, que los reportes de consumo que presenten los establecimientos afiliados, así como los Estados de Cuenta generados por **EL BANCO**, son prueba fehaciente y válida de los consumos realizados a través del servicio de BSC en Línea o de Aplicación Móvil, y evidenciarán una obligación de pago de **EL CLIENTE** a todos los fines y consecuencias legales.

6.23 Prueba de Identidad: **EL CLIENTE** reconoce que, a los fines de acceder a los Servicios Bancarios de Canales Electrónicos, la identidad de **EL CLIENTE** o usuario es establecida mediante un proceso de autenticación por vía electrónica (medios de identificación y de autenticación), no mediante verificación de firmas o documentos de identidad. Esto implica que todo aquel que introduzca la identificación electrónica correcta tendrá acceso a los Servicios Bancarios de Canales Electrónicos. Estos medios de identificación y de autenticación incluyen, entre otros, códigos PIN, código de acceso (nombre de usuario), claves de acceso (contraseña) o dispositivos de seguridad personales. **EL CLIENTE** reconoce que él es el único que establece o genera estos medios de identificación y autenticación. **EL BANCO** garantiza que no tiene acceso a conocer los códigos secretos personales (PIN) ni las claves de acceso (contraseña) de **EL CLIENTE**. **EL CLIENTE** es totalmente responsable de todas las actividades que se realicen después que el sistema haya autorizado el acceso sobre la base de una verificación electrónica de la identidad del usuario.

6.23.1 EL CLIENTE debe tomar todas las medidas de lugar para proteger su soporte electrónico recibido para el propósito de identificación. En ese sentido, **EL CLIENTE** deberá mantener en secreto los códigos PIN, código de acceso (nombre de usuario), claves de acceso (contraseña) y cualquier otro medio de identificación y autenticación. **EL CLIENTE** no deberá grabar en su computadora personal o en cualquier material de computadora, o en cualquier otro dispositivo de acceso sus medios de identificación y de autenticación, ni permitir que terceros lo conozcan o utilicen. Los códigos PIN y las claves de acceso deberán ser elegidos de una manera tal que no sea fácil descifrarlos o descubrirlos (por ejemplo, no deben estar basados en números de teléfono, fechas de nacimiento, número de placas, entre otros).

6.23.2 A los fines del servicio de Aplicación Móvil, **EL BANCO** generará un código de seguridad provisional a través de sus canales que servirá para activar este servicio en el teléfono móvil. Este código de seguridad provisional también se generará, conforme el sistema de autenticación utilizado, al momento de realizar la reactivación del servicio de Aplicación Móvil y las actividades relacionadas con el olvido del PIN. **EL CLIENTE** declara, reconoce y acepta que asume completa responsabilidad por la confidencialidad, custodia y uso del indicado código de seguridad provisional, todo sin perjuicio de lo establecido en otras secciones de este Convenio.

6.24 Autenticación de Seguridad: Como medida de autenticación, **EL BANCO** podrá utilizar diferentes mecanismos de seguridad, entre los cuales se incluye la entrega a **EL CLIENTE** o la asignación al mismo de una clave de seguridad, el uso de una firma digital debidamente certificada, o un Token, según se describe más adelante, cuyos mecanismos podrán ser utilizados por **EL CLIENTE** al momento de realizar su primera transacción en una sesión al utilizar los servicios bancarios a través de la Internet (BSC en Línea), servicios bancarios a través de sistema interactivo de voz (Interactive Voice Response o IVR), servicios bancarios por vía telefónica (Telenlace), aplicación móvil del Banco Múltiple Santa Cruz (APPBSC), así como otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO** en el futuro. El Token es un dispositivo electrónico, que podrá consistir en una aplicación móvil u otra tecnología, el cual emite automáticamente una clave diferente cada cierto tiempo. El Token es de uso obligatorio cuando fuere activado para el uso de los canales indicados. Queda a discreción de **EL BANCO** requerir a **EL CLIENTE** el uso del Token a los fines de poder acceder al canal correspondiente (Log In). **EL BANCO** podrá asignar a **EL CLIENTE** una firma digital, mediante un dispositivo o una aplicación debidamente certificada, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico Documentos y Firmas Digitales, así como la normativa aplicable. **EL CLIENTE** reconoce que la firma digital tiene la misma validez que su firma escrita y que la misma podrá ser utilizada para la contratación de productos y servicios, así como para el otorgamiento de instrucciones.

6.24.1 En caso de que el dispositivo o aplicación que genere la clave de acceso tuviere una fecha de vencimiento, **EL CLIENTE** deberá requerir a **EL BANCO** que le sea entregado un nuevo dispositivo o pro-

cederá a actualizar la aplicación, si aplicare. **EL BANCO** podrá, a su sola opción, suspender o sustituir el uso del dispositivo Token, en cuyo caso notificará a **EL CLIENTE** sobre dicha suspensión por cualquier medio fehaciente.

6.24.2 El cargo por el servicio de autenticación adicional a través del Token será establecido de acuerdo a lo estipulado en el Tarifario de Productos y Servicios, en el caso en que dicho documento previere el cobro por la prestación del servicio.

6.24.3 EL CLIENTE no podrá, si habilita el Token asignado, realizar transacciones por el canal electrónico, si el mismo no tiene en su poder el dispositivo o aplicación al momento de realizar dicha transacción.

6.24.4 Direcciones IP y Geolocalización. **EL CLIENTE** reconoce y autoriza a **EL BANCO** a que este último pueda recopilar información sobre la dirección IP del computador, Tablet o Teléfono Móvil, desde el cual este accede a la aplicación web, así como también la ubicación geográfica del lugar donde **EL CLIENTE** se encuentra al momento de acceder a esta. **EL BANCO** podrá utilizar esta información para propósitos de administración del sistema, contestación de reclamos o en caso de ser requerida por cualquier Tribunal u otras instancias.

6.25 Obligaciones y responsabilidades de EL BANCO: **EL BANCO** acuerda hacer esfuerzos razonables para asegurar el correcto funcionamiento de sus servicios electrónicos. **EL BANCO** ejecutará las instrucciones de **EL CLIENTE** en la forma requerida por este último, siempre que tales instrucciones fueren realizadas de conformidad con lo establecido en este Convenio, así como en el Reglamento Operativo de los Servicios de BSC en Línea. No obstante lo anterior, **EL BANCO** podrá abstenerse de ejecutar dichas instrucciones cuando requiriere aclaración adicional o cuando **EL BANCO** determinare que las mismas conllevarían riesgos potenciales. No comprometerán la responsabilidad de **EL BANCO** los defectos en equipos, programas, medios de comunicación, hechos de terceros que no estén bajo control de **EL BANCO** u otras causas fuera del control de este que afecten la ejecución de las instrucciones, o la puntualidad con que las transacciones sean ejecutadas.

6.25.1 EL CLIENTE reconoce que, salvo falta directa imputable a **EL BANCO**, este último no será responsable de pérdidas o demoras ocasionadas por un proveedor de servicios que no se encuentre vinculado a **EL BANCO** para los fines del servicio prestado a **EL CLIENTE**, ni por instrucciones incorrectas o tardías, como tampoco por demoras en pagos a terceros que **EL CLIENTE** haya instruido, ni por retrasos en el servicio de correo.

6.25.2 EL BANCO tratará de que la información recibida por **EL CLIENTE** proveniente de **EL BANCO** u otro proveedor de información accesible mediante **EL BANCO** sea confiable. **EL BANCO** tomará las medidas necesarias para que las informaciones que provea de manera directa a **EL CLIENTE** sean exactas y correctas. **EL CLIENTE** reconoce que el sistema de servicios bancarios por vía electrónica de **EL BANCO** permite exportar datos e informaciones a otros equipos. **EL CLIENTE** no debe modificar ni permitir que otros modifiquen o manipulen dichas informaciones y datos. **EL CLIENTE** es el único responsable por las consecuencias de cualquier modificación y por el uso de informaciones modificadas o manipuladas, tanto frente a **EL BANCO** como frente a terceros.

6.25.3 EL CLIENTE reconoce que **EL BANCO** no será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, ocasionados por un tercero, los cuales pudieren ocurrir por inejecución o demora en la ejecución de instrucciones de **EL CLIENTE**, incluyendo daños a la imagen o prestigio comercial de éste, ni responsabilidad en que pueda incurrir **EL CLIENTE** frente a terceros por dicha causa, salvo en el caso en que se determinare la existencia de una falta directa atribuible a **EL BANCO**.

6.26 EL BANCO, en calidad de entidad financiera participante del sistema LBTR, se compromete frente a **EL CLIENTE** a habilitar los programas para que **EL CLIENTE** pueda impartir instrucciones a través de los canales alternos mediante los cuales ofrece los Servicios Bancarios, para la canalización de transacciones desde **EL BANCO** vía LBTR, quedando a cargo de **EL CLIENTE** la responsabilidad de tener los equipos adecuados a los fines de lograr la comunicación remota con **EL BANCO**.

6.27 EL CLIENTE es totalmente responsable del uso indebido de los medios de identificación y de autenticación por sus mandatarios, colaboradores o cualquier otra persona que haya tenido acceso a la prestación del servicio de Canales Eléctricos, esto sin perjuicio de lo establecido más adelante. **EL CLIENTE** debe informar de manera inmediata a **EL BANCO** sobre cualquier riesgo de uso abusivo o fraudulento de los medios de identificación y de autenticación que permitan a terceros tener acceso al manejo de los pro-

ductos de **EL CLIENTE**, así como a los Canales Electrónicos provistos por **EL BANCO**. Cuando **EL BANCO** haya sido prevenido sobre un hecho fraudulento o sobre la violación de los mecanismos de seguridad provistos por **EL BANCO** para sus productos o servicios, **EL BANCO** suspenderá de manera inmediata el acceso a la prestación del producto o servicio. **EL CLIENTE** se hace igualmente responsable de que las personas de quienes debe responder, incluyendo sus representantes legales o apoderados, respeten íntegramente el conjunto de las normas de seguridad y de las instrucciones y será responsable particularmente de la conservación del carácter confidencial de todas de todas las operaciones que, en el marco del servicio de Canales Electrónicos, deben ser tratados con la mayor discreción posible. **EL CLIENTE** será responsable de las violaciones a su obligación de discreción por parte de sus colaboradores, mandatarios y las personas de quienes debe responder y soportará los riesgos de infidelidad, a saber, el riesgo que los mandatarios, colaboradores y las personas de quienes debe responder hagan un uso abusivo o fraudulento frente a **EL BANCO** o terceros de los medios de identificación y autenticación.

6.27.1 EL CLIENTE se compromete a utilizar los Servicios Bancarios de manera prudente y razonable. Para el buen funcionamiento del servicio, **EL CLIENTE** debe acceder regularmente y vaciar su bandeja de correo electrónico habitualmente. **EL CLIENTE** se compromete igualmente a controlar la exactitud de los datos y a informar inmediatamente a **EL BANCO** en caso de que se entere de cualquier divergencia. **EL CLIENTE** es el único beneficiario de los servicios que **EL BANCO** provee por intermedio de los Canales Electrónicos. **EL CLIENTE** no puede ceder a terceros el presente Convenio, ni las informaciones y servicios suministrados en este marco.

6.27.2 EL CLIENTE se compromete a informar a su (s) mandatario (s) de todas las obligaciones que se deriven del presente Convenio y constreñir (los), a que el (ellos) cumplan dichas obligaciones. **EL CLIENTE** será siempre personalmente responsable frente a **EL BANCO** en lo que concierne al respeto estricto de los precitados compromisos por sus mandatarios. **EL CLIENTE** es igualmente responsable de todas las consecuencias perjudiciales que puedan que puedan sobrevenir por un uso fraudulento o abusivo por parte de los usuarios que **EL CLIENTE** es igualmente responsable de todas las consecuencias perjudiciales que puedan sobrevenir por un uso fraudulento o abusivo por parte de los usuarios que **EL CLIENTE** designe o por terceros a causa de la negligencia de **EL CLIENTE**. No obstante lo anterior, si **EL CLIENTE** notificare a **EL BANCO**, por un medio fehaciente previsto en este Convenio, sobre la realización de operaciones fraudulentas o sobre la violación de los mecanismos de seguridad previstos para un producto o servicio, **EL CLIENTE** limitará su responsabilidad con relación a las transacciones u operaciones efectuadas, con el referido producto o servicio, a partir del momento en que fuere realizada la indicada notificación a **EL BANCO**, siempre que no se determinare que **EL CLIENTE** ha realizado actuaciones dolosas o si actuare en violación de las leyes y normativas aplicables.

6.27.3 EL CLIENTE y **EL BANCO** se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para prevenir que terceros no calificados puedan tomar conocimiento de los parámetros y de los procedimientos de identificación y autenticación.

6.28 Para realizar Transacciones LBTR, **EL CLIENTE** se obliga frente a **EL BANCO** y demás instituciones participantes del sistema LBTR, a: (i) registrar correctamente en los Canales Electrónicos de **EL BANCO** los datos relativos a las cuentas, tarjetas y/o préstamos del o de los beneficiarios en otros bancos, como por ejemplo, de manera enunciativa y no limitativa: número de cuenta, tipo de La Cuenta, nombre del dueño de La Cuenta, documento de identidad del dueño, nombre del banco donde reside dicha cuenta, entre otros; (ii) autorizar a **EL BANCO**, como por este medio lo autoriza, para que emita los extractos, facturas (físicas o electrónicas), comprobantes, y demás documentos requeridos para acreditar las operaciones de compensación y proceder al cobro, gestiones administrativas judiciales por concepto de deudas o acreencias generadas por las gestiones ejecutadas dentro del sistema LBTR.

6.29 EL CLIENTE que actúe como originador de una transacción vía LBTR garantiza a **EL BANCO** y a los demás participantes del sistema LBTR: (i) que este Convenio está vigente al momento de enviar las Transacciones LBTR; y (ii) que actuará conforme lo establecido en este Convenio.

6.30 Reclamación por errores en transacciones: Si **EL CLIENTE** considera que ha habido algún error en alguna de las transacciones realizadas a través de los Canales Electrónicos de **EL BANCO**, deberá contactar **EL BANCO** lo antes posible. **EL CLIENTE** puede escribir o llamar a las direcciones y números de teléfonos indicados en este Convenio o por cualquiera de los medios puestos por **EL BANCO** a su disposición a tales fines. Con el objetivo de permitir a **EL BANCO** procesar su reclamación, **EL CLIENTE** deberá suministrar, o tramitar su solicitud, el representante de Servicios al Cliente de **EL BANCO** necesitará saber, entre otras informaciones, los siguientes datos: i) nombre y número de cuenta; ii) monto del posible error; iii)

tipo de transacción; iv) hora y fecha de la transacción; y v) motivo por el cual **EL CLIENTE** piensa que existe un error. **EL BANCO** investigará cada problema y dará respuesta a **EL CLIENTE** sobre su reclamación en el plazo previsto en este Convenio y en la normativa aplicable.

Sección VII.

Cláusulas Aplicables a las Tarjetas de Crédito y Multicrédito.

7.1 Emisión de la Tarjeta de Crédito.- **EL BANCO** expedirá la tarjeta de crédito con la identificación de éste, la cual en lo adelante se denominará La Tarjeta de Crédito, a nombre de **EL CLIENTE** (quien para los fines de esta sección del Convenio se podrá denominar **EL TARJETAHABIENTE** o **EL TARJETAHABIENTE TITULAR** o **EL CLIENTE**, de manera indistinta). **EL BANCO** podrá emitir tarjetas adicionales a solicitud de **EL TARJETAHABIENTE** a nombre de uno o varios usuarios adicionales (quienes para los fines de esta sección del Convenio se denominarán **LOS TARJETAHABIENTES ADICIONALES**), las cuales estarán sujetas a las mismas condiciones que La Tarjeta de Crédito. **EL BANCO** podrá otorgar créditos diferidos a **EL CLIENTE**, denominados **MULTICRÉDITO** o Cuotas BSC para fines de este Convenio, los cuales podrán ser otorgados mediante la emisión de una tarjeta separada exclusivamente para dichos fines o con el uso de la Tarjeta de Crédito emitida a favor de **EL CLIENTE**, según fuere determinado por **EL BANCO**. La Tarjeta de Crédito es emitida a título personal e intransferible y la misma constituye propiedad de **EL BANCO**. **EL TARJETAHABIENTE TITULAR** podrá solicitar que el producto **MULTICRÉDITO** esté disponible para **LOS TARJETAHABIENTES ADICIONALES**, quedando a opción de **EL BANCO** aceptar dicha solicitud. **EL TARJETAHABIENTE TITULAR** será responsable de pagar todos los consumos, cargos, intereses y comisiones, realizados con la tarjeta emitida a su nombre y con las tarjetas adicionales autorizadas por él. A los fines del presente Convenio todas las tarjetas de crédito emitidas a nombre de **EL TARJETAHABIENTE TITULAR** o autorizadas por **EL TARJETAHABIENTE TITULAR** a favor de **LOS TARJETAHABIENTES ADICIONALES** se denominarán La Tarjeta de Crédito. Una vez seleccionada la opción del producto de Tarjeta de Crédito en la Declaración de Aceptación de Productos y Servicios de **EL BANCO** por parte de **EL CLIENTE**, el mismo podrá solicitar nuevas tarjetas de créditos por cualquier medio fehaciente y deberá firmar una nueva Declaración de Aceptación de Productos y Servicios de **EL BANCO** inherente al producto solicitado, en el entendido de que las disposiciones del presente Convenio le serán aplicables a dicha(s) Tarjeta(s) de Crédito(s).

7.2 Transacciones Autorizadas.- **EL TARJETAHABIENTE** podrá usar La Tarjeta de Crédito para adquirir bienes, servicios y realizar retiros de efectivo en los establecimientos que hayan celebrado convenios con **EL BANCO** para la aceptación de La Tarjeta, quienes en lo adelante se denominarán Los Afiliados.

7.2.1 La Tarjeta de Crédito podrá incluir acceso a servicios de pago avanzados diseñados para mejorar la experiencia de **EL TARJETAHABIENTE** en compras digitales. Estos servicios ofrecen métodos de pago rápidos, seguros y convenientes, integrando las últimas tecnologías en transacciones electrónicas. En ese sentido, previo al acceso a dichos servicios de pagos avanzados, en caso de que aplicare, **EL BANCO** podrá poner a disposición de **EL TARJETAHABIENTE** los Términos y Condiciones, los cuales deberán ser aceptados por este último como evidencia de su consentimiento expreso de las condiciones aplicables para el nuevo servicio a implementarse. Al utilizar la Tarjeta de Crédito, **EL TARJETAHABIENTE** acepta que estos servicios pueden actualizarse o ampliarse para incorporar nuevas funcionalidades que mejoren su experiencia de usuario, lo cual le será informado al **TARJETAHABIENTE** por un medio fehaciente (incluyendo correo electrónico) con un plazo de antelación de, al menos, treinta (30) días y adicionalmente podrá verificar mediante la consulta de nuestro sitio web para obtener información actualizada sobre los servicios disponibles.

7.3 Uso de la Tarjeta de Crédito.- **EL TARJETAHABIENTE** reconoce que el uso de la misma es personal e intransferible y para su uso será indispensable que estampe su firma al dorso de la misma al momento de recibirla y deberá presentar La Tarjeta de Crédito debidamente firmada y vigente a Los Afiliados, su documento de identidad, así como firmar el comprobante de crédito que le proporcione El Afiliado por el valor de los bienes y servicios recibidos. **EL TARJETAHABIENTE** es responsable del uso de La Tarjeta de Crédito y su conservación en un lugar seguro para evitar su uso no autorizado por parte de terceros y cumplir con las formalidades establecidas para su uso.

7.4 Uso de Moneda Extranjera.- La Tarjeta de Crédito podrá ser utilizada dentro y fuera del territorio de la República Dominicana según los límites de crédito en Pesos Dominicanos y Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aprobados por **EL BANCO**. Los pagos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cuando el consumo no haya sido realizado en Pesos Dominicanos. Adicionalmente, **EL**

CLIENTE podrá pagar los consumos en Pesos Dominicanos, cuando la obligación se haya contraído en esa moneda y en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o cuando la obligación se haya contraído en divisa extranjera, entendiéndose que en este último caso correrán por cuenta de EL TARJETAHABIENTE TITULAR todos los riesgos y costos cambiarios que se produzcan conforme la tasa de cambio para venta de divisas establecida por EL BANCO, en la fecha en que fuere realizado el pago a EL BANCO. Las transacciones locales autorizadas que fueren liquidadas en moneda extranjera por la Marca Visa, o cualquier otro adquirente utilizado por EL BANCO, serán convertidas a Pesos Dominicanos, según la tasa de cambio vigente en EL BANCO en el momento de la liquidación de la operación.

7.5 Pérdida o Sustracción de la Tarjeta de Crédito.- En los casos de pérdida o sustracción de La Tarjeta de Crédito, los códigos de acceso o mecanismos de autenticación, EL TARJETAHABIENTE quedará obligado a comunicar el hecho por cualquier medio fehaciente a **EL BANCO**, para que este último pueda tomar las medidas necesarias que impidan el uso indebido de La Tarjeta de Crédito. En ese sentido, **EL CLIENTE** será responsable por las transacciones que hayan sido realizadas antes del momento en que haya notificado a **EL BANCO**, por un medio fehaciente, sobre la pérdida o robo de la Tarjeta de Crédito, los códigos de acceso o mecanismos de autenticación, así como la solicitud de cancelación de la misma. Una vez recibida la indicada notificación por parte de **EL CLIENTE**, **EL BANCO** bloqueará el uso de los elementos de autenticación y cumplirá con los procedimientos de seguridad aplicables, debiendo realizar sus mejores esfuerzos para verificar la identidad de la persona que imparte la orden o del contenido de cualquier instrucción. En ese mismo orden, **EL CLIENTE** no será responsable de las transacciones realizadas después efectuada la referida notificación a **EL BANCO**, siempre que no se determinare que **EL CLIENTE** ha realizado actuaciones dolosas o si actuare en violación de las leyes y normativas aplicables.

7.6 Seguridad de la Tarjeta de Crédito.- EL TARJETAHABIENTE TITULAR es responsable de la custodia, el cuidado y buen uso, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, de La Tarjeta de Crédito, ya sea principal o adicional. En caso de pérdida o robo podrá notificar a cualquier hora del día o de la noche la pérdida o sustracción de La Tarjeta de Crédito al número telefónico de **EL BANCO**, o a través de cualquier otro medio fehaciente que EL BANCO disponga para tales fines, observando los medios y plazos previstos en el presente Convenio y la regulación aplicable. Todo con el objetivo de que EL BANCO pueda tomar las medidas de seguridad apropiadas, incluyendo el bloqueo de La Tarjeta de Crédito, para evitar que se produzcan eventuales transacciones no autorizadas por EL TARJETAHABIENTE. EL TARJETAHABIENTE TITULAR será responsable frente a EL BANCO por la custodia y uso de La Tarjeta, no obstante los medios y formas de uso, por lo que las transacciones realizadas por **EL CLIENTE** se presumen como válidas, aun cuando las mismas hayan sido el resultado de una maniobra fraudulenta realizada por personas relacionadas o no a **EL CLIENTE**, en ese sentido **EL CLIENTE** será responsable por las transacciones que hayan sido realizadas antes del momento en que haya notificado a **EL BANCO**, por un medio fehaciente, sobre la pérdida o robo de La Tarjeta de Crédito con anterioridad a la notificación de pérdida de la misma y de aquellas transacciones que se encuentren en proceso de liquidación realizadas previo a dicha notificación. Del mismo modo, **EL BANCO** será responsable por las faltas directas cometidas en el procesamiento de las transacciones realizadas, cuando las mismas resultaren en un perjuicio para **EL CLIENTE**. EL BANCO cuenta con un sistema de monitoreo, disponible todo el tiempo, que genera alertas de consumo con patrones fraudulentos y lo notifica al teléfono o correo electrónico de contacto suministrado por EL TARJETAHABIENTE para informarle de dichos consumos. EL TARJETAHABIENTE reconoce que EL BANCO podrá bloquear o suspender la Tarjeta de Crédito como medida de seguridad para su propia protección y de EL BANCO, en los casos en que no fuere posible contactar a EL TARJETAHABIENTE.

7.7 Uso de Clave de Seguridad para Retiro de Efectivo.- EL TARJETAHABIENTE declara que al recibir La Tarjeta de Crédito podrá realizar retiros de efectivo, a través de la red de cajeros automáticos propiedad de EL BANCO y los demás cajeros afiliados mediante convenios realizados a tales efectos. Para ello, deberá asignar, en las instalaciones de EL BANCO, un PIN o clave numérica secreta y personal que le permita realizar dichos retiros de efectivo. En caso de olvido de su clave numérica personal, EL TARJETAHABIENTE podrá presentarse en cualquiera de las oficinas de EL BANCO a cambiar dicha clave o proceder a rectificar su clave mediante un equipo especial que EL BANCO pondrá a su disposición o podrá sustituir su clave numérica en uno de los cajeros automáticos de la red de cajeros de EL BANCO exclusivamente. EL BANCO se reserva el derecho de solicitar todas las pruebas de identificación de EL TARJETAHABIENTE que solicite modificar la Clave Numérica Personal y realizar todas las investigaciones de lugar con el fin de proteger la seguridad de EL TARJETAHABIENTE Y EL BANCO. EL TARJETAHABIENTE reconoce que cuando da a conocer su Clave Numérica Personal o PIN a cualquier persona, compromete los mecanismos de seguridad de La Tarjeta, bajo su responsabilidad, aun cuando no le haya dado posesión de ésta. Se presumirá frente a EL BANCO que cualquier persona que utiliza la Clave Numérica Personal ha obtenido

conocimiento del mismo TARJETAHABIENTE, libre y voluntariamente. Si EL TARJETAHABIENTE olvidare su Clave Numérica Personal no será responsabilidad de EL BANCO que éste no pueda realizar operaciones por este motivo.

7.8 Transacciones Autorizadas.- EL TARJETAHABIENTE reconoce y declara que usará La Tarjeta de Crédito únicamente para transacciones lícitas. EL TARJETAHABIENTE reconoce que EL BANCO tendrá facultad de rechazar transacciones que violen cualquier requerimiento o disposición establecida por las autoridades de la República Dominicana, por las sociedades titulares de las marcas de las tarjetas y los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio. EL TARJETAHABIENTE reconoce que el uso de La Tarjeta de Crédito podrá quedar sujeto a limitaciones o disposiciones de las autoridades correspondientes. Cuando, por disposición de la autoridad competente aplicaren cambios a las condiciones de uso de las Tarjetas de Crédito, **EL BANCO** publicará dichos cambios en un medio de comunicación masiva o notificará los mismos a **EL CLIENTE**, mediante correo electrónico dirigido a la última dirección provista por **EL CLIENTE** o por cualquier otro mecanismo fehaciente.

7.9 Límite de crédito, fecha de corte y fecha de pago de la Tarjeta.- Los Límites de créditos en Pesos Dominicanos y Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica aprobados por EL BANCO a EL TARJETAHABIENTE constan en el documento denominado ACUSE DE RECIBO DE TARJETA DE CREDITO, el cual firma como constancia de haber recibido La o Las Tarjetas, recibiendo una copia para su información. EL TARJETAHABIENTE no podrá exceder el límite de crédito otorgado por EL BANCO y cualquier consumo en exceso de dicho crédito, en caso de ser autorizado discrecionalmente por EL BANCO, generará la comisión por sobregiro que esté vigente por este concepto al momento de la realización de la transacción. EL TARJETAHABIENTE TITULAR acepta que en caso de que cualquier transacción en exceso del límite de crédito otorgado, fuera autorizada por EL BANCO, no deberá ser interpretada como una aprobación por parte de EL BANCO de una extensión del límite de crédito otorgado.

7.9.1 EL TARJETAHABIENTE deberá pagar mensualmente los montos adeudados y dispone de un plazo de hasta veintiséis (26) días calendario posteriores a la fecha de corte, según fuere establecido por EL BANCO para cada tipo de TARJETA DE CREDITO, para pagar el balance al corte de la tarjeta, sin intereses sobre la deuda o en cambio, pagar el mínimo establecido en el estado de cuenta, bajo pena de que le sea generado y aplicado el cargo por mora correspondiente al balance adeudado. La fecha de corte es la fecha límite programada para realizar la facturación o cierre de los consumos, cargos y pagos del mes y la fecha límite de pago es el último día que tiene EL TARJETAHABIENTE TITULAR para realizar el pago mínimo, parcial o total de las sumas adeudadas. La fecha de corte le es informada al TARJETAHABIENTE en el documento denominado ACUSE DE RECIBO DE TARJETA DE CREDITO, el cual firma como constancia de haber recibido la o las tarjetas, recibiendo una copia para su información, mientras que la fecha límite de pago se le informa periódicamente a EL TARJETAHABIENTE en los estados de cuenta que suministra EL BANCO. EL BANCO podrá modificar los límites de crédito en Pesos y Dólares, otorgados a EL TARJETAHABIENTE, así como la fecha de corte y la fecha límite de pago. Estos cambios serán informados por EL BANCO previamente a EL TARJETAHABIENTE TITULAR por cualquier vía fehaciente, ya sea carta, correo electrónico o estado de cuenta, con un plazo no menor de 30 días antes de su implementación.

7.10 Montos a pagar por el uso de la tarjeta.- EL TARJETAHABIENTE TITULAR deberá pagar a EL BANCO por el uso de La Tarjeta de Crédito emitida a su nombre y las adicionales, la totalidad de los consumos por concepto de bienes, servicios y retiros de efectivo, desde el momento en que la transacción es procesada por EL BANCO y al vencimiento del tiempo establecido en el estado de cuenta. Los pagos deberán realizarse en las oficinas de EL BANCO o sus agentes autorizados y los canales electrónicos que son puestos a la disposición de EL TARJETAHABIENTE. Estas informaciones pueden ser consultadas en detalle a través de las oficinas de EL BANCO y el portal web www.bsc.com.do. Las obligaciones de pago sobreviven la terminación del Convenio a fines de EL TARJETAHABIENTE TITULAR. EL TARJETAHABIENTE podrá realizar pagos mínimos a EL BANCO para mantener su tarjeta de crédito al día y no generar cargo por mora. El pago mínimo se calcula tomando la totalidad de los intereses, comisiones, y cargos, una proporción del capital vigente, correspondiente al último corte, igual a una treintaseisava parte (1/36) de dicho capital, proporción que podrá ser variada por **EL BANCO** conforme el procedimiento previsto en el artículo 1.5 de este Convenio, más el capital vencido del pago mínimo de los meses anteriores. El monto mínimo a pagar estará indicado en el estado de cuenta y en caso de que, por disposición normativa dicha proporción variare, le será informado al TARJETAHABIENTE por un medio fehaciente (incluyendo correo electrónico) con un plazo de antelación de, al menos, treinta (30) días.

7.10.1 EL TARJETAHABIENTE TITULAR declara que EL BANCO podrá efectuar cargos a su cuenta por el uso de La Tarjeta de Crédito por los conceptos que se describen a continuación, cuyos montos son establecidos en el Tarifario que se entrega como anexo al presente Convenio.

7.10.2 Interés por financiamiento: Es el monto generado mensualmente, cuando no se realiza el pago total del balance adeudado por **EL CLIENTE**, antes o en la fecha límite de pago. Se calcula tomando el saldo insoluto promedio diario de capital adeudado multiplicado por la tasa de interés indicada en el Tarifario de Productos y Servicios vigente, sobre la base de 360 días al año, dividido entre doce.

7.10.3 Comisiones: a) Comisión por Mora: Es la penalidad aplicada cuando EL TARJETAHABIENTE TITULAR no realiza el pago mínimo de los consumos efectuados antes o en la fecha límite de pago, se genera mensualmente desde la fecha límite de pago, hasta la fecha del próximo corte o hasta que se efectúe el pago; b) Comisión por Sobregiro: Es el porcentaje calculado sobre el balance de capital menos el límite, por los días transcurridos desde la fecha del sobregiro hasta el pago del sobregiro, por la tasa anual de comisión entre 360 días; aplicable mensualmente cuando los consumos realizados por EL TARJETAHABIENTE exceden el límite de crédito autorizado; c) Comisión por Avance o Retiro de Efectivo: Es el porcentaje aplicado sobre cada retiro de efectivo realizado por EL TARJETAHABIENTE en cajeros automáticos, crédito a cuentas o en ventanilla de las oficinas bancarias.

7.10.4 Los cargos consisten en: a) Cargo por Emisión: Es el cargo que aplica EL BANCO para cubrir el costo de emisión del plástico de La Tarjeta; b) Cargo por Renovación: Es el cargo que aplica EL BANCO anualmente por la renovación de los servicios prestados mediante la Tarjeta de Crédito, tomando como punto de referencia para la realización de dicho cargo la fecha de emisión de la Tarjeta de Crédito; c) Cargo por reemplazo: Es el cargo que EL BANCO aplica cuando el plástico de La Tarjeta de Crédito necesite ser reemplazado por deterioro; d) Cargo por Cobertura de Seguro si **EL CLIENTE** opta por este servicio: Es el cargo que aplica EL BANCO a EL TARJETAHABIENTE por la contratación de un seguro que le proteja en caso de pérdida, robo o falsificación del plástico de La Tarjeta de Crédito, con posterioridad a la notificación de la pérdida, robo o falsificación. Este seguro cubre el valor de los consumos no autorizados por el TARJETAHABIENTE y la reposición del plástico, previa confirmación por parte de EL BANCO de la naturaleza fraudulenta de dichos consumos.

7.10.5 Cargo por servicios opcionales: Son los cargos que se generan a partir de la cobertura de determinados servicios: protección por accidentes personales, asistencia en el hogar, salud, vida, vial y viajes nacionales e internacionales, ofrecidos por EL BANCO y otros, que el TARJETAHABIENTE podrá aceptar, manifestando su consentimiento expreso a través del documento denominado ACUSE DE RECIBO DE TARJETA DE CREDITO o de los demás mecanismos establecidos por EL BANCO. El alcance de estos servicios opcionales está establecido en la página web de **EL BANCO**, www.bsc.com.do, y es puesto a disposición de **EL CLIENTE** en caso de que estuviere interesado en la contratación de dichos servicios. En caso de que EL TARJETAHABIENTE no tenga interés de continuar con estos servicios, podrá en cualquier momento, informar a EL BANCO a fin de que este no aplique el cargo en su estado de cuenta.

7.11 Crédito Diferido. La Tarjeta de Crédito aprobada por EL BANCO a EL TARJETAHABIENTE TITULAR podrá otorgar un crédito diferido, bajo dos modalidades distintas: a) crédito diferido denominado Multicrédito, que emitirá el primero y que podrá aceptar el último, con la firma del acuse recibo del plástico de La Tarjeta de Crédito que corresponde a dicho crédito diferido; y b) crédito diferido denominado Cuotas BSC, que emitirá el primero, donde EL TARJETA HABIENTE pueda en los puntos de venta (POS) locales y en ventanilla en los centros de Negocios seleccionar en el veriphone o POS el plazo de sus cuotas que corresponde a dicho crédito diferido, y que podrá aceptar EL TARJETA HABIENTE; con la firma del voucher correspondiente. Estos créditos diferidos constituyen un crédito diferente al financiamiento aprobado para el uso de La Tarjeta. Deberá ser amortizado en cuotas iguales, fijas y consecutivas, contentivas de capital e intereses en base a 360 días, calculado sobre el saldo insoluto de los montos desembolsados, por la tasa de interés indicada en el Tarifario de Productos y Servicios. EL CLIENTE podrá presentarse a una sucursal de EL BANCO para obtener un ejemplar de dicha tabla de amortización. Las cuotas adeudadas estarán presentadas en un Estado de Cuenta al uso de La Tarjeta de Crédito y podrán variar en función de los abonos extraordinarios o giros que sobre los saldos realice EL TARJETAHABIENTE. La tasa de interés y demás cargos aplicables a dicho crédito se encuentran establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios relativo al producto, el cual se entrega conjuntamente al presente Convenio. Queda convenido que los cargos establecidos para las Tarjetas de Crédito serán aplicables a la facilidad de crédito diferido bajo las dos modalidades anteriormente descritas, las cuales se encuentran atadas a dichas Tarjetas. (Cláusulas

aprobadas por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. OFC-PRO-202321873 de fecha 8 de noviembre del 2023)

7.12 Autorización de Débitos.- EL TARJETAHABIENTE TITULAR autoriza a EL BANCO, a debitar, a su opción y en cualquier momento, de los fondos propiedad de EL TARJETAHABIENTE TITULAR de que EL BANCO sea detentador, ya sea en depósito o a cualquier título, las sumas requeridas para, con las mismas, cubrir cualquier valor en capital, intereses y demás cargos, relativo al pago de toda deuda vencida o exigible que se origine con motivo del presente Convenio. Una vez aplicado el débito, EL BANCO informará a EL TARJETAHABIENTE TITULAR el débito realizado, indicando el monto, con desglose de cómo fue aplicado, por cualquier medio fehaciente, sea mediante correo electrónico, mensaje de texto o comunicación escrita. Dicho mensaje se remitirá a la última dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil o dirección física, conforme los más recientes registros provisto por EL TARJETAHABIENTE a EL BANCO, como resultado de la debida diligencia realizada a EL TARJETAHABIENTE TITULAR. Es obligación de EL TARJETAHABIENTE informar a EL BANCO sobre cualquier cambio de la información requerida para actualizar sus contactos inmediatamente dicho cambio se haya producido. En caso de que EL TARJETAHABIENTE no hubiese actualizado su dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil o dirección física, se reputará como válida la comunicación remitida a la dirección física o mediante correo electrónico o mensaje de texto, conforme haya sido provisto por EL TARJETAHABIENTE a EL BANCO.

7.13 Autorización de deducción de cuotas.- EL BANCO, a solicitud de EL TARJETAHABIENTE TITULAR, podrá descontar los pagos de las cuotas de capital, intereses, cargos y comisiones, exigibles o vendidas surgidos en ocasión de este Convenio, adeudadas por EL TARJETAHABIENTE, de las cuenta (s) de efectivo, que EL TARJETAHABIENTE TITULAR mantenga en EL BANCO, quedando expresamente entendido que es responsabilidad exclusiva del TARJETAHABIENTE TITULAR el mantenerse pendiente de que tales cargos pueden reducir el balance de las (s) cuenta (s) debiendo tomar todos los cuidados para mantener los balances disponibles y de no expedir cheques que carezcan de provisión de fondos, lo cual, en caso de suceder, será de la única y exclusiva responsabilidad de EL TARJETAHABIENTE TITULAR.

7.13.1 Queda expresadamente entendido y acordado entre las partes que, en caso de que la (s) cuenta (s) de efectivo (s) de EL TARJETAHABIENTE TITULAR no tenga (n) los fondos suficientes para poder cargarle el pago completo de cualquier obligación por concepto de capital, intereses, comisiones y cargos derivados del presente Convenio EL BANCO no estará obligado a efectuar el cargo, y cualquier penalidad o caducidad del beneficio del término de cualquiera de las obligaciones resultantes de este Convenio, será responsabilidad única y absoluta de EL TARJETAHABIENTE TITULAR, quien deberá en todo momento, tomar todos los cuidados y previsiones de lugar para que el balance de su (s) cuenta (s) de efectivo (s) permitan (n) efectuar a EL BANCO el cobro total de cualquier obligación vencida por concepto de capital, intereses, cargos y comisiones, o de lo contrario deberá efectuar el pago directamente y por sí mismo en la fecha de vencimiento de la obligación en cuestión.

7.14 INFORMACION AL TARJETAHABIENTE Y CAMBIOS: Las tasas de interés, comisiones y cargos relativas a Las Tarjetas constan en el tarifario de EL BANCO. El tarifario se encuentra disponible para el TARJETAHABIENTE y el público en general en pizarras y volantes disponibles en las oficinas de EL BANCO, así como en su portal Web. EL TARJETAHABIENTE declara haber recibido un ejemplar del tarifario como anexo al presente Convenio.

7.14.1 EL BANCO podrá realizar modificaciones a la modalidad de la prestación de los servicios que se otorgan mediante el presente Convenio durante su vigencia, cuando lo estime pertinente. Igualmente reconoce que todas las tarifas por conceptos de intereses, cargos y comisiones podrán variar de tiempo en tiempo a discreción de EL BANCO. Las modificaciones antes indicadas, incluyendo las realizadas a las tarifas de intereses, comisiones y cargos, fecha de corte y plazo límite de pago deberán ser informadas previamente por EL BANCO a EL TARJETAHABIENTE TITULAR, por cualquier medio fehaciente, sea mediante correo electrónico, mensaje de texto, comunicación en los estados de cuenta o comunicación escrita a la dirección física provista por EL CLIENTE a EL BANCO, conforme los más recientes registros provisto por EL TARJETAHABIENTE a EL BANCO, como resultado de la debida diligencia realizada a EL TARJETAHABIENTE TITULAR, con no menos de treinta (30) días de anticipación. **EL BANCO** podrá realizar cambios a los límites de crédito con la notificación previa a EL TARJETAHABIENTE TITULAR en la misma forma y con el plazo de antelación previstos en este artículo, salvo en caso de situaciones en las que **EL BANCO** evalúe elementos de riesgo que hicieren necesaria la modificación de los límites previstos, en cuyo caso se aplicará la modificación de manera inmediata, debiendo **EL BANCO** informar sobre dicho cambio dentro de los cinco (5) días siguientes a su aplicación. Es obligación de EL TARJETAHABIENTE informar a EL

BANCO cualquier cambio en su dirección inmediatamente éste se haya producido. En caso de que EL TARJETAHABIENTE no hubiese actualizado su dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil o dirección física, se reputará como válida la comunicación remitida a la dirección física o mediante correo electrónico o mensaje de texto, conforme haya sido provisto por EL TARJETAHABIENTE a **EL BANCO**.

7.14.2 EL BANCO notificará a EL TARJETAHABIENTE TITULAR, por escrito, la modificación de cualquier cláusula del Convenio de La Tarjeta que se refiera a aspectos no variables. EL TARJETAHABIENTE TITULAR podrá aceptar o rechazar la modificación mediante comunicación por escrito a EL BANCO dentro del plazo de treinta (30) días calendario, contado a partir de la fecha de la notificación de dicha modificación. En caso de no ser aceptada la modificación por EL TARJETAHABIENTE TITULAR, la sección de este Convenio que se refiere a la Tarjeta de Crédito podrá ser resuelta de pleno derecho por cualquier de las Partes, pudiendo EL TARJETAHABIENTE TITULAR solicitar la cancelación de La Tarjeta de Crédito conservando su obligación de pagar todos los consumos, intereses, comisiones y cargos, derivados del uso de La Tarjeta, pendientes al momento de su cancelación.

7.15 Responsabilidad por Consumos Aplicados EL TARJETAHABIENTE TITULAR reconoce en principio que es responsable frente a EL BANCO del pago de todos los consumos que sean consignados en el estado de Cuenta, independientemente que respecto de los mismos se hubieren expedido o no vouchers de consumo firmados por EL TARJETAHABIENTE, sin perjuicio al derecho de reclamar los mismos. EL TARJETAHABIENTE TITULAR acepta que los establecimientos afiliados registren los consumos a través de La Tarjeta, por cualquier medio, mediante los sistemas electrónicos o semejantes que estén disponibles, sin importar si el consumo se realizó asistiendo directamente al establecimiento afiliado o por teléfono u otro medio no directo.

7.15.1 Será responsabilidad de EL TARJETAHABIENTE la conservación de las copias de estos comprobantes o vouchers que le entrega el establecimiento afiliado. En caso de que EL TARJETAHABIENTE TITULAR no reconozca uno o más consumos, podrá solicitar a EL BANCO, la presentación de los comprobantes, bajo el entendido de que, si el o los consumos resultaren de su responsabilidad, EL TARJETAHABIENTE asumirá frente a EL BANCO la comisión por gestión, así como los gastos que se derivaren de diligencias realizadas por terceros participantes en la red, que se encuentran establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios.

7.16 Ejecución de Operaciones. EL TARJETAHABIENTE TITULAR reconoce y acepta que el uso de la red de establecimientos afiliados y las plataformas de transacciones de la cual dispone para el uso de La Tarjeta de Crédito no son siempre proporcionadas por EL BANCO, razón por la que la misma pueda presentar fallas en su funcionamiento que escapen al control de este último. En tal sentido, en caso de que EL BANCO procediere a responder frente a EL TARJETAHABIENTE TITULAR por la no ejecución o ejecución incorrecta de las operaciones del TARJETAHABIENTE, sea titular o adicional, con La Tarjeta, incluyendo las operaciones realizadas a través de medios electrónicos que no estén bajo el control directo o exclusivo de EL BANCO, sin que medie una falta directa de **EL BANCO**, la obligación de **EL BANCO** se limitará a la devolución del importe de la operación no ejecutada o incorrectamente ejecutada.

7.17 Estados de Cuenta.- Los estados de cuenta serán emitidos por EL BANCO mensualmente a partir de la fecha de corte de La Tarjeta de Crédito y antes de la fecha límite de pago. Estos expresarán el monto adeudado por EL TARJETAHABIENTE TITULAR en pesos Dominicanos o en dólares Norteamericanos, según corresponda, e indicaran las sumas correspondientes a los cargos efectuados con La Tarjeta, que sean de conocimiento de EL BANCO, al día de su corte, así como la fecha límite de pago, la tasa de interés aplicable, el saldo del balance de capital pendiente del mes anterior y el monto de los intereses de dicho balance, así como cualquier otro cargo que fuera aplicable en virtud del presente Convenio.

7.17.1 EL BANCO tendrá los estados de cuenta a disposición de EL TARJETAHABIENTE y los remitirá mensualmente a la dirección de correo electrónico que este último le haya proporcionado, sin que esto pueda interpretarse que EL TARJETAHABIENTE TITULAR ha quedado relevado de su obligación de procurar los estados de cuenta por sus propios medios en las oficinas de EL BANCO o los canales electrónicos que se colocan a su disposición, cuando no recibiére dichos estados por cualquier causa. EL TARJETAHABIENTE TITULAR deberá comunicar a EL BANCO los sucesivos cambios de sus direcciones electrónicas, teniendo únicamente validez la dirección de correo electrónico más reciente que haya sido informada a EL BANCO.

7.18 Orden de Aplicación de Pagos. EL TARJETAHABIENTE se compromete a realizar el pago a favor de EL BANCO de la totalidad de las sumas consignadas en el estado de cuenta a que se refiere el artículo precedente, por concepto de capital, intereses, comisiones y cargos que se produjesen por el uso de

La Tarjeta, en el plazo establecido en el estado de cuenta correspondiente. EL BANCO establecerá en el estado de cuenta el monto mínimo mensual que deberá pagar EL TARJETAHABIENTE TITULAR antes de la fecha de vencimiento. EL BANCO cargará intereses mensuales a la tasa aplicable que fije en el Tarifario de Productos y Servicios sobre los montos adeudados que no fueren debidamente saldados por EL TARJETAHABIENTE TITULAR (saldo insoluto) antes de su vencimiento y aplicará la comisión por la falta de pago a su vencimiento del monto mínimo establecido; todos los cuales aparecerán consignados en el estado de cuenta. Los pagos realizados por EL TARJETAHABIENTE serán aplicados al balance de intereses, comisiones y cargos y luego al capital, tomando en consideración la antigüedad de los mismos.

7.18.1 Queda expresamente acordado que los pagos realizados por EL TARJETAHABIENTE mediante la utilización de cheques sólo serán considerados como efectivos y liberatorios el día en que el banco girado acepte el cheque y efectúe el pago correspondiente. En caso de que EL TARJETAHABIENTE expida en favor de EL BANCO un cheque sin la debida provisión de fondos, este último podrá efectuar el cargo, a modo de penalidad, que se encuentra establecido en el Tarifario de Productos y Servicios correspondiente.

7.19 Suspensión Uso de Tarjeta. EL TARJETAHABIENTE perderá el derecho de la utilización de La Tarjeta de Crédito y se procederá con su cancelación automática, debiendo realizar la devolución de la misma cuando: a) EL BANCO lo requiera, en virtud del derecho de propiedad que conserva sobre la tarjeta; b) EL TARJETAHABIENTE TITULAR O ADICIONAL incumpla con los deberes y obligaciones que se establecen en el presente Convenio, en cuyo caso, EL BANCO podrá reclamar a EL TARJETAHABIENTE TITULAR el importe de la deuda pendiente y los intereses, así como los demás gastos incurridos por el uso de La Tarjeta; y c) Cuando le sea requerido a EL BANCO por las Autoridades Monetarias o EL BANCO tenga conocimiento por cualquier vía de que EL TARJETAHABIENTE está relacionado con actividades ilícitas o sospechosas. En el caso del ordinal a) EL BANCO notificará a EL TARJETAHABIENTE la suspensión de La Tarjeta de Crédito en un plazo de treinta (30) días previo a la suspensión y cancelación de la tarjeta, y en los ordinales b) y c), en un plazo de cinco (5) días hábiles, luego de la suspensión y cancelación de La Tarjeta. Salvo en el caso previsto en el literal c) de este párrafo, EL BANCO indicará en la comunicación antes indicada el motivo de la suspensión y cancelación de La Tarjeta.

7.19.1 En caso de fallecimiento de EL TARJETAHABIENTE, EL BANCO suspenderá inmediatamente el uso de La Tarjeta, así como las tarjetas adicionales, tan pronto le haya sido notificado por escrito o tome conocimiento de dicho fallecimiento, por cualquier vía.

7.20 Suspensión por Falta de Pago. EL TARJETAHABIENTE TITULAR acepta que EL BANCO tendrá derecho, a su entera discreción a suspender de manera temporal o definitiva el crédito de EL TARJETAHABIENTE TITULAR por falta de pago de cualquier obligación vencida por concepto de capital, intereses, cargos y comisiones, aun cuando EL TARJETAHABIENTE TITULAR opte por el financiamiento de su deuda. La reactivación del crédito por EL BANCO deberá ser solicitada por escrito por EL TARJETAHABIENTE TITULAR y EL BANCO a su entera discreción decidirá si reactiva o no el mismo; sin perjuicio de la facultad de EL BANCO de reactivarlo sin que medie solicitud previa.

7.21 Inicio, Vigencia y Terminación del Servicio. Este Convenio inicia a partir de la entrega y activación de La Tarjeta de Crédito por EL TARJETAHABIENTE y estará vigente hasta la fecha de caducidad indicada en el plástico de La Tarjeta. EL BANCO se reserva el derecho de renovar por un nuevo período y el presente Convenio quedará renovado de pleno derecho salvo que EL TARJETAHABIENTE TITULAR notifique por escrito su deseo de no prorrogarlo con por lo menos sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento de La Tarjeta. En caso de que EL TARJETAHABIENTE notifique su decisión de terminación, al vencimiento del plazo establecido en este artículo, EL TARJETAHABIENTE TITULAR no podrá continuar usando La Tarjeta de Crédito emitida a su nombre o autorizadas por él, las cuales deberán ser devueltas de inmediato a EL BANCO.

7.21.1 EL TARJETAHABIENTE TITULAR podrá renunciar al uso de La Tarjeta de Crédito, comunicando tal decisión por escrito a EL BANCO. Una vez recibida dicha comunicación, EL BANCO deberá cancelar la tarjeta correspondiente, previo el saldo de los créditos existentes o pendientes de liquidar por los establecimientos, si los hubiere. EL TARJETAHABIENTE TITULAR reconoce y acepta que si al momento de la cancelación existen cargos o consumos pendientes de saldo que no fueron identificados por EL BANCO, se compromete a pagar los mismos en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que le fue notificada la existencia del cargo. No obstante lo anterior y EL BANCO haya procedido a la cancelación de la Tarjeta de Crédito, EL CLIENTE podrá interponer cualquier reclamación a EL BANCO de conformidad con lo estipulado en el Artículo 8.1 del presente Convenio.

7.22 Acciones de Cobro.- EL TARJETAHABIENTE TITULAR reconoce y acepta como créditos ciertos y líquidos las sumas que adeude a EL BANCO por el uso de La Tarjeta de Crédito y cualquier otro cargo convenido en el presente Convenio y reconoce expresamente que EL BANCO podrá realizar todas las acciones de cobro, conservatorias y ejecutorias, una vez dichos créditos a favor de EL BANCO fueren exigibles, que considere pertinentes para la recuperación de los valores adeudados por EL TARJETAHABIENTE y que ponen a su disposición las leyes vigentes, para garantía del cobro de dicha deuda, sin limitación de cualquier otra acción o derecho. No obstante lo anterior, EL CLIENTE podrá interponer cualquier reclamación a EL BANCO de conformidad con lo estipulado en el Artículo 8.1 del presente Convenio. Asimismo, EL BANCO ha implementado los mecanismos de seguridad requeridos por la empresa que administra la marca de La Tarjeta de Crédito.

7.23 Otros Cargos y Comisiones. EL TARJETAHABIENTE TITULAR correrá con todos los gastos que puedan generarse con motivo de todas las diligencias y actos judiciales y/o extrajudiciales que sean necesarios ejecutar para obtener el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones principales y accesorias del TARJETAHABIENTE, relativas al presente Convenio, las cuales no excederán en su conjunto del treinta por ciento (30%) del balance insoluto de la deuda. El TARJETAHABIENTE podrá requerir a **EL BANCO**, quien entregará aquellos documentos y soportes que justifiquen los gastos.

7.24 Todos los formularios, cartas, solicitudes y demás documentos suministrados por EL BANCO a EL TARJETAHABIENTE TITULAR producidos en ocasión de la expedición de La Tarjeta de Crédito a su nombre o autorizadas por él, se considerarán parte integrante de este Convenio y constituyen parte de un acuerdo único. En adición a las indicadas en este Convenio, las tarifas por servicios y cargos aplicables a la Tarjeta de Crédito serán establecidas en el Tarifario de Productos y Servicios.

Sección VIII.

Términos y Condiciones Generales Misceláneos Adicionales.

8 Consideraciones Generales: Las **Partes** acuerdan que los artículos siguientes aplican a todos los productos y servicios previstos en el presente Convenio.

8.1 Reclamaciones.- EL CLIENTE reconoce que en ocasión de cualquier reclamación que pudiere presentar frente a **EL BANCO** debido a alguna queja, requerimiento o solicitud, **EL BANCO** tendrá un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación para responder a dicha reclamación. A su vez, **EL CLIENTE** reconoce que para los casos en que el resultado de cualquier investigación dependa de informaciones que deba entregar un tercero, el plazo antes indicado será de cuarenta y cinco (45) días calendarios, también contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación o solicitud. Las reclamaciones deberán ser presentadas por **EL CLIENTE** o su representante legal, en cualquier sucursal de **EL BANCO**, debiendo anexar los documentos que sustenten las mismas y que contribuyan a su investigación y solución, si los hubiere. **EL BANCO** deberá proveer al reclamante una copia del formulario de reclamación, debidamente numerado, fecha y el nombre completo de la persona que lo atendió, su firma y sello, así como el plazo para la respuesta de **EL BANCO**. De conformidad con la normativa aplicable, las reclamaciones deberán realizarse en un período no mayor de cuatro (4) años, contados a partir del momento en que se produjo el hecho que genera la reclamación o de la fecha en que **EL CLIENTE** tome conocimiento del hecho generador del reclamo. **EL CLIENTE** reconoce que la interposición de un reclamo, queja o denuncia, no exime al reclamante de cumplir con sus obligaciones de pagar por concepto de consumos o servicios, los intereses y moras generados con anterioridad o posterioridad al reclamo, ni cualquier cargo que haya contratado con **EL BANCO**, todo de conformidad con el Reglamento de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros dictado por la Junta Monetaria.

8.1.1 En el caso de reclamaciones relacionadas con consumos de Tarjetas de Crédito, **EL CLIENTE** acepta que dispondrá de un plazo de ciento veinte (120) días, contado a partir de la fecha del corte del estado de cuenta en el que se haya incluido el consumo, para objetar cualquier consumo o cargo desconocido por ante **EL BANCO**, mediante la presentación de una reclamación. **EL CLIENTE** acepta que, **EL BANCO** dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación para responder la misma; mientras que para los casos en que el resultado de cualquier investigación dependa de informaciones que deba entregar un tercero, el plazo antes indicado será de cuarenta y cinco (45) días calendarios. Del mismo modo, en los complejos en que el resultado de cualquier investigación dependa o fuere necesaria la intervención marcas internacionales, el plazo antes indicado será de ciento ochenta (180) días calendarios, también contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación o solicitud.

8.1.2 En caso de que el resultado de la reclamación no resultare favorable para **EL CLIENTE**, el mismo deberá asumir el costo de la comisión que por la gestión realice la entidad emisora de la Tarjeta de Crédito y deberá realizar el pago de las sumas reclamadas, incluyendo los intereses y moras aplicables.

8.2 Cesión de este Convenio, de los Derechos y Créditos. **EL BANCO** podrá ceder, total o parcialmente, cualquier derecho o crédito que se haya originado como consecuencia de este Convenio, así como la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo el mismo. No obstante, **EL CLIENTE** no podrá ceder, ni total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que ha asumido en virtud del presente Convenio.

8.3 Almacenamiento de documentos. **EL CLIENTE** reconoce que **EL BANCO** no está obligado a conservar documentos durante más tiempo del que le sea exigido por la legislación y la normativa aplicables.

8.4 Medios de prueba. La prueba de las obligaciones de **EL CLIENTE** resultantes del uso de los productos y servicios provistos por **EL BANCO** podrá hacerse por todos los medios posibles, queda formal y expresamente convenido y aceptado entre **las Partes** que los estados de cuenta generados por **EL BANCO** son reconocidos y aceptados por **EL CLIENTE** como medio válido de prueba a los fines del Artículo 1322 del Código Civil de la República Dominicana. En adición, **EL CLIENTE** acepta como medios válidos de prueba las facturas, los conocimientos de despacho de mercancía, los recibos de pago y cualquier otro documento emitido por terceros en los que se haga constar, bajo cualquier forma, que los bienes, mercancías y/o servicios fueron adquiridos mediante el uso de los productos y servicios de **EL BANCO**, así como por cualquier otro medio electrónico aplicable de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 126-02 y su Reglamento de aplicación.

8.4.1 En cuanto a las solicitudes de servicios y operaciones que **EL CLIENTE** realice mediante cualquiera de los canales electrónicos indicados en este Convenio, **EL BANCO** queda expresamente autorizado para ejecutar y llevar a cabo los servicios y operaciones bancarias requeridas electrónicamente por el usuario, como si los mismos hubiesen sido requeridos mediante documentos físicos. Todo requerimiento de servicio fijado en medio electrónico se considerará escrito y autorizado expresamente por **EL CLIENTE**. Queda entendido que **EL BANCO** sólo ejecutará retiros, transferencias y demás operaciones cuando existan fondos disponibles suficientes en la(s) cuenta(s) de **EL CLIENTE**. **EL BANCO** no estará obligado a informarle ni a justificar las operaciones que no puedan ser ejecutadas por insuficiencia de fondos disponibles, en tanto **EL CLIENTE** es responsable de conocer si posee o no fondos disponibles suficientes antes de ordenar cualquier transacción.

8.5 Gastos Legales, Impuestos y Cargos. Todos los gastos legales, de registros, de impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, honorarios profesionales y semejantes que se derivaren de los productos y servicios contratados mediante este Convenio correrán por cuenta de **EL CLIENTE**, incluso cuando hayan sido avanzados por **EL BANCO**, caso en el cual **EL BANCO** queda autorizado a cargarlos y cobrarlos a **EL CLIENTE**. Cuando estos gastos fueren aplicables en el momento de la contratación de los productos y servicios establecidos en este Convenio, **EL BANCO** aplicará los mismos, conforme lo establecido en el Tarifario de Productos y Servicios. Asimismo, entregará a **EL CLIENTE** los comprobantes de tales gastos.

8.5.1 No obstante lo anterior, los honorarios profesionales y gastos judiciales o extrajudiciales, a que den lugar las acciones necesarias para la recuperación y cobro de créditos o facilidades otorgadas a **EL CLIENTE**, incluyendo los gastos en que tuviere que incurrir **EL BANCO**, en ocasión de acciones, judiciales o extrajudiciales, deberán ser cubiertos por **EL CLIENTE**.

8.6 Puesta en mora. En caso de cualquier problema en la ejecución del presente Convenio y previo de apoderamiento del Tribunal correspondiente **EL CLIENTE** está en la obligación de poner en mora a **EL BANCO** de conformidad con el Artículo 1146 del Código Civil.

8.7 Compensación.- EL CLIENTE, autoriza a **EL BANCO** a que en cualquier momento, pueda compensar de pleno derecho contra cualquier suma que esté actualmente o en el futuro en manos de **EL BANCO**, bien sea en depósito o a cualquier otro título, acreditados o pertenecientes a **EL CLIENTE**, para con las mismas cubrir cualquier suma de dinero líquida y exigible, en capital, intereses o accesorios, adeudados a **EL BANCO**, quedando expresamente entendido que es responsabilidad exclusiva de **EL CLIENTE** verificar de que tales cargos reducirán el balance de su(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros o sus certificados de depósito. Cualquier compensación o retiro que efectúe **EL BANCO**, **conforme a lo antes establecido, será notificada a EL CLIENTE** por cualquier medio fehaciente, informándole por esa misma vía la forma como haya sido aplicado el pago.

8.7.1 Del mismo modo, **EL BANCO** queda autorizado a debitar y compensar de los productos pasivos de **EL CLIENTE** las sumas correspondientes a: a) las cuotas por emisión y renovación de Tarjetas de Débito o Tarjetas de Crédito, así como cualesquiera otros costos relacionados con este servicio aceptados por **EL CLIENTE**, según las tarifas establecidas por **EL BANCO** en su Tarifario de Productos y Servicios; b) los intereses convencionales y moratorios vigentes para los montos adeudados como resultado del uso de Tarjetas de Débito o Tarjetas de Crédito, en los casos que aplicare. En ese sentido, en caso de producirse débitos y compensaciones conforme a lo antes indicado, a causa de la falta de pago de **EL CLIENTE** o cuando los mismos se hubieren producido por instrucción expresa del mismo, queda expresamente convenido que es responsabilidad exclusiva de **EL CLIENTE** la verificación de tales cargos a sus cuentas u otros productos pasivos, debiendo tomar todos los cuidados necesarios para mantener los balances disponibles que necesitare y debiendo abstenerse de expedir cheques que carezcan de provisión de fondos.

8.7.2 Queda expresadamente entendido y acordado entre las Partes que, en caso de que La Cuenta de **EL CLIENTE** no tuviere disponibles los fondos suficientes para poder cargarle el pago completo de cualquier obligación por concepto de servicios establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios, así como por sumas exigibles por concepto de capital, intereses y accesorios, adeudados a **EL BANCO**, este último no estará obligado a efectuar el cargo a La Cuenta, y cualquier penalidad o caducidad del beneficio del término de cualquiera de las obligaciones resultantes de este Convenio, será responsabilidad de **EL CLIENTE**, quien deberá en todo momento, tomar todos los cuidados y previsiones de lugar para que el balance de La Cuenta permitan a **EL BANCO** efectuar el cobro total de cualquier obligación vencida por concepto de capital, intereses, cargos y comisiones, debiendo efectuar el pago directamente en la fecha de vencimiento de la obligación en cuestión.

8.8 Informaciones suministradas. La persona que suscribe el presente Convenio declara y reconoce, bajo la fe del juramento, que toda la información suministrada en este Convenio es correcta y verdadera.

8.9 Remisión Mensajes Electrónicos. **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** le envíe mensajes electrónicos con avisos o mensajes publicitarios, mediante las direcciones de correo electrónico o teléfono celular de **EL CLIENTE**. **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** le informe por las vías electrónicas cualquier cambio generado en las tasas de interés de sus productos, comisiones y otros cargos que se desprendan de los servicios remitidos.

8.10 Responsabilidad e indemnización: Es entendido entre las Partes que **EL CLIENTE** será responsable de cualquier tipo de daños, incluyendo honorarios de abogados, que puedan ser causados a **EL BANCO** o a terceras personas, tanto por su hecho personal como por su negligencia o imprudencia, por los daños, incluyendo honorarios de abogados, que puedan ser causados por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Convenio, así como cuando las mismas se encuentren amparadas dentro de las disposiciones de los artículos 1382 al 1384 del Código Civil. **EL CLIENTE** estará obligado a responder frente a cualquier demanda en responsabilidad civil, penal, o de cualquier naturaleza que le sea formulada en este sentido ya sea por los clientes de **EL CLIENTE**, o por cualesquiera terceras personas, por lo que **EL CLIENTE** por medio del presente Convenio, libera expresamente a **EL BANCO** en los casos antes señalados de cualquier responsabilidad en este sentido y se compromete a intervenir en su favor, a su solo costo y riesgo en caso de que le sobreviniese algún tipo de reclamación en este sentido.

8.10.1 Como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, **EL CLIENTE** se compromete y obliga a mantener a **EL BANCO** libre e indemne frente a sus clientes y a los de **EL CLIENTE** y cualesquier terceras personas, de cualquier reclamación civil, comercial, penal o de cualquier otra naturaleza, que pudiera so-

brevenir durante la ejecución de los servicios descritos en el presente Convenio. A tales fines, **EL BANCO** notificará a **EL CLIENTE** oportunamente cualquier reclamación que sea interpuesta por terceros con relación a los daños indicados anteriormente y deberá cooperar en todos los aspectos razonables con relación a dicha reclamación.

8.11 Aceptación y Consentimiento mediante Firma Electrónica. Las **PARTES** acuerdan y reconocen que el presente Contrato podrá ser suscrito mediante una de las modalidades de la Firma Electrónica previstas en la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su Reglamento de Aplicación y normativa complementaria, quedando a elección de **EL CLIENTE** el tipo de firma a utilizar para la formalización del mismo conforme las opciones puestas a su disposición por parte de **EL BANCO** así como sujeto a las disposiciones de este artículo relativas a cada una de los tipos de firma a utilizar.

8.11.1 Firma Electrónica temporal Avanzada. En caso de que **EL CLIENTE** opte por emplear una Firma Electrónica Avanzada para la formalización del presente contrato, **EL CLIENTE** reconoce que ha manifestado su consentimiento para contratar el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del presente contrato. **EL CLIENTE** reconoce que esta Firma Electrónica es válida, según lo dispuesto por la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su Reglamento de Aplicación y normativa complementaria. Por tanto, **EL CLIENTE**, acepta y reconoce no denegará los efectos jurídicos de la presente operación, por el hecho de contar con una Firma Electrónica Avanzada.

8.11.2 Firma Electrónica Cualificada y uso del Certificado Cualificado de Firma Electrónica. En caso de que **EL CLIENTE** opte por la opción de Firma Electrónica Cualificada, declara y reconoce que la suscripción del presente contrato será realizada utilizando un Certificado Cualificado de Firma Electrónica contenido de una Firma Electrónica Cualificada, emitido a su nombre por un prestador cualificado de servicios de confianza autorizado por el INDOTEL para operar, según lo dispuesto en la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su Reglamento de Aplicación y normativa complementaria. **EL CLIENTE** reconoce que al momento de suscribir el presente documento, su Certificado Cualificado de Firma Digital se encuentra vigente, no ha sido revocado, no corresponde a otra persona y no ha sido objeto de ataques cibernéticos, que pudieran comprometer su uso. Adicionalmente, **EL CLIENTE** reconoce y acepta que el uso de una Firma Electrónica Cualificada se equipara al uso de una Firma Manuscrita, por tanto, al emplearla no se denegarán sus efectos jurídicos ni su admisibilidad como medio de prueba en procedimientos judiciales.

8.11.3 Al suscribir este documento ya sea, mediante el uso de una Firma Electrónica Cualificada o mediante el uso de una Firma Electrónica Avanzada, **EL CLIENTE** reconoce(n) su validez, manifestando con ello su consentimiento para contratar, siendo admisible el presente documento firmado como medio de prueba y teniendo la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada, conforme establece el Código Civil y el Código Procedimiento Civil de la República Dominicana y según lo establecido en la indicada Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su Reglamento de Aplicación y normativa complementaria.

8.11.4 EL CLIENTE reconoce que una vez perfeccionado el presente contrato, **EL BANCO** remitirá a su correo electrónico registrado en **EL BANCO** un ejemplar digital del presente contrato y sus anexos, para su custodia y archivo o a través de su Ejecutivo de Negocio, así como cualesquiera otros medios que **EL BANCO** pudiere implementar en un futuro para el envío de este tipo de documentos.

8.12 Acuerdo completo. Este acto, incluyendo sus Anexos constituye el Acuerdo completo de las Partes y deroga expresamente todo acuerdo previo sobre el mismo objeto que le fuere contrario.

8.13 Publicidad. Cualquier comunicado de prensa, anuncio público u otro tipo de publicidad de **EL CLIENTE** que tenga que ver con el objeto de este Convenio deberá ser aprobado previamente y por escrito por **EL BANCO**.

8.14 Días hábiles (Días de trabajo). Los días laborables de **EL BANCO** son de lunes a viernes, a excepción de los días de fiestas nacionales en República Dominicana.

8.15 Nulidad de cláusulas. En caso de que por cualquier circunstancia una o varias cláusulas contenidas en este Acuerdo fueran total o parcialmente invalidadas o declaradas nulas, ilegales o inejecutables, las provisiones restantes permanecerán siendo válidas y ejecutables.

8.16 Títulos. Los títulos y encabezados contenidos en el presente Convenio de Servicios han sido insertados para referencia y no deberán ser considerados como parte del mismo, ni en modo alguno definir, modificar o restringir el significado o interpretación de los términos o previsiones de éste.

8.17 Retención y Pago de Impuestos.- EL BANCO actuará como agente de retención de impuestos en los casos en que la ley lo exija. En todo caso, **EL CLIENTE** será el responsable de pagar los impuestos que afecten los productos a los que se contrae el presente Convenio.

8.18 EL CLIENTE es responsable del uso, guarda y destrucción de los plásticos que recibiere de **EL BANCO** para fines de manejar los productos que aceptare bajo este Convenio. En caso de cancelación de algún producto asociado a un plástico, **EL CLIENTE** deberá destruir dicho plástico de manera inmediata.

8.19 Este Convenio será válidamente suscrito entre **EL BANCO** y **EL CLIENTE**, cuando este último fuere un menor de edad emancipado o un menor de edad no emancipado entre dieciséis (16) y diecisiete (17) años de edad, portador de Cédula de Identidad o pasaporte de su país de origen, que mantenga un contrato de trabajo, en el entendido de que dicho menor podrá contratar y operar los productos de cuentas bancarias, así como productos de débito o prepago, depósitos a plazo y canales electrónicos, de conformidad con la legislación y la normativa aplicable. Del mismo modo, cuando **EL CLIENTE** fuere un menor de edad no emancipado menor de dieciséis (16) años de edad y el mismo cuente con el Número Único de Identidad (NUI), con la Cédula de Identidad, pasaporte de su país de origen, según corresponda, este podrá ser titular de cuentas bancarias siempre que cuente con la autorización previa de los padres o tutores legales y la Cuenta o las Cuentas fueren mancomunadas, utilizando la conjunción “Y”, de conformidad con lo establecido en este Convenio, caso en el cual el padre, la madre o el tutor legal del menor será el administrador operativo de las cuentas, actuando como su representante legal.

8.20 Privacidad y Uso de Datos.- En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal No. 172-13, del 13 de diciembre de 2013; la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, del 18 de enero de 2023; el Reglamento sobre Seguridad Cibernética y de la Información dictado por la Junta Monetaria, así como la legislación y normativa aplicable para estos fines, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a acceder, solicitar, procesar y consultar su información crediticia y personal, pudiendo consultar su información en la base de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y otras entidades que administren bases de datos, tanto dentro, como fuera del país, a los fines crear, conformar y actualizar la información sobre **EL CLIENTE** utilizada por **EL BANCO**, realizar la evaluación de crédito, así como para cualquier uso adicional que fuere pertinente con el objetivo de brindar los servicios de **EL BANCO** a **EL CLIENTE**, incluyendo la evaluación del perfil de riesgo actual o eventual de **EL CLIENTE**, a través de los registros o fuentes públicas, privados y organismos gubernamentales a los que **EL BANCO** tuviere acceso, así como para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, especialmente, y sin que ello sea limitativo, a las disposiciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. **EL CLIENTE** declara, reconoce y acepta el uso de la información de carácter personal así como el uso y conservación de su información crediticia obtenida por **EL BANCO**, tanto por éste último, como por sus entidades relacionadas.

8.20.1 De igual forma, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a transmitir a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) la información patrimonial y extrapatrimonial correspondiente a sus productos activos, es decir, productos crediticios contratados con **EL BANCO**, conforme la normativa aplicable y que fuere necesaria para los fines de evaluación del crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichas Sociedades de Información Crediticia (SIC), reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de **EL BANCO** y/o por las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no representará una violación de secreto profesional, a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, violación a la obligación de confidencialidad, a los efectos del literal b) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, modificado por la Ley No.249-17, ni generarán responsabilidad bajo los Artículos 1382 y siguiente del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal.

8.20.2 EL CLIENTE consiente y autoriza a **EL BANCO** ceder, compartir, entregar y transmitir su información de carácter personal, crediticia y financiera a: i) las entidades reguladoras del Sistema Monetario y Financiero u otras autoridades competentes en cumplimiento de la normativa vigente; ii) los proveedores de servicios de **EL BANCO**, nacionales o internacionales, que por la naturaleza de los servicios que brindan a este último tendrán acceso a las informaciones de **EL CLIENTE**; iii) a empresas relacionadas, filiales, subsidiarias, sociedades controladoras y con las sociedades relacionadas que conforman el grupo económico o financiero al que pertenece **EL BANCO**, así como con las sociedades que tengan el mismo controlador

de este último, para realizar análisis, evaluaciones de riesgos, así como para cumplir con las regulaciones y normativas relacionadas a la Debida Diligencia y Conozca su Cliente, conforme aplicare; iv) así como a las sociedades con quienes mantenga acuerdos de referimiento o relaciones comerciales para dar cumplimiento a los fines directamente relacionados con el interés legítimo de **EL BANCO** y **EL CLIENTE**, manteniendo éste último la facultad de rectificar o suprimir los datos que demuestre sean incorrectos, incompletos, desactualizados, bajo el entendido que dichas informaciones serán tratadas de manera confidencial y serán empleadas única y exclusivamente para la prestación de los servicios y productos contratados con **EL BANCO**, de conformidad con la legislación y normativa aplicable, así como en razón de sus políticas internas sobre la privacidad de la información y datos de carácter personal. De igual forma, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** para que pueda requerir y obtener de su sociedad matriz, filiales o vinculadas que conforman el grupo económico o financiero, informaciones y documentaciones que reposen en los archivos de las mismas con el objeto de mantener actualizado su expediente como cliente.

8.20.3 EL CLIENTE autoriza expresamente a **EL BANCO** a consultar sus datos personales contenidos en las bases de datos de la Junta Central Electoral (JCE), incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, la información contenida en el Maestro de Cedulados que mantiene conforme las disposiciones del Reglamento que establece el Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija las Tasas por los Servicios de Acceso, así como de conformidad con cualquier otra disposición normativa aplicable, descargando a **EL BANCO** de cualquier responsabilidad relativa a la consulta realizada en el referido Maestro de Cedulados, en el entendido de que dichos datos deberán ser manejados con la debida confidencialidad y no podrán ser divulgados a terceros sin el consentimiento de **EL CLIENTE**.

8.20.4 Adicionalmente, **EL CLIENTE** consiente y autoriza a **EL BANCO** a recopilar, capturar, procesar y utilizar sus datos biométricos para fines de verificación de la identidad de **EL CLIENTE** para los fines de contratación, recomendación, propuesta, uso y cierre de productos y servicios de **EL BANCO** o de sus entidades relacionadas. En ese sentido, **EL CLIENTE** consiente y autoriza a **EL BANCO** a ceder, compartir, entregar y transmitir sus datos biométricos a los proveedores de servicios de **EL BANCO**, nacionales o internacionales, que por la naturaleza de los servicios que brindan a este último tendrán acceso a las informaciones de **EL CLIENTE**. Para estos fines, se entiende por datos biométricos como las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos, atribuibles a una sola persona y que son medibles.

8.20.5 EL CLIENTE reconoce, declara y acepta que podrá beneficiarse de la participación automática en concursos realizados por **EL BANCO** para sus clientes, conforme las condiciones previstas para cada concurso de forma particular, así como de ofertas de productos o servicios o estudios de mercado o encuestas con fines comerciales que **EL BANCO** pudiere ofrecerle por cualquier medio, incluyendo los medios y canales electrónicos que **EL BANCO** tenga a su disposición, así como otros canales y plataformas que pudieren ser utilizadas y puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO** en el futuro. En ese sentido, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a contactarle, por cualquier canal disponible, para fines de ofrecerle los productos o servicios prestados por **EL BANCO**. **EL CLIENTE** tendrá la facultad de solicitar, en cualquier momento y de manera expresa, a **EL BANCO** no ser contactado para fines de nuevas ofertas de productos y servicios, conforme lo indicado en este párrafo, mediante uno de los canales siguientes: a) Centro de Contacto de **EL BANCO**; b) comunicación escrita debidamente firmada depositada en los distintos Centros de Negocios; c) correo electrónico fuere puesto a disponibilidad de **EL CLIENTE** a través de la página web www.bsc.com.do de **EL BANCO**; d) así como cualesquiera medios o canales que **EL BANCO** pudiere poner a disposición de **EL CLIENTE**, por plazos que pudieren ser desde seis (6) meses o un plazo mayor. Adicionalmente y para aquellos clientes que informen no quisieren ser contactados de manera indefinida, **EL BANCO** se compromete a no contactarle hasta tanto **EL CLIENTE** solicite o notifique, por las vías anteriormente estipuladas o puestas a disposición de **EL CLIENTE** por **EL BANCO**, el ser incluido nuevamente en las listas de contactos para los fines estipulados en el presente documento.

8.20.6 Adicionalmente y en caso de que **EL BANCO** no proceda en un plazo de quince (15) días contados a partir de la recepción de dicha comunicación, **EL CLIENTE** podrá presentar su reclamación ante **EL BANCO**, por los canales previstos para estos fines y también podrá presentar su reclamación por ante la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) a través de los canales de atención dispuestos por dicha oficina gubernamental.

8.21 Información FATCA. De conformidad con los acuerdos sobre intercambio de información tributaria suscritos por el Estado Dominicano, **EL CLIENTE** reconoce que **EL BANCO** está obligado a cumplir con las reglas de captación, procesamiento y reporte de información, establecidas por la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los Estados Unidos de América, denominada como "Foreign Account Tax Compliance

Act" (FATCA), debiendo proporcionar información al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos de América sobre **EL CLIENTE**, así como sobre los titulares, apoderados y firmantes de cuentas a los cuales le sea aplicable esta legislación, por los canales establecidos en el acuerdo de intercambio de información correspondiente. Por esta razón, **EL CLIENTE** se compromete a suministrar toda la información que **EL BANCO** requiera para determinar si dicha legislación le es aplicable. En caso de que **EL CLIENTE** rehusare la entrega de dicha información, la entrega de la documentación que la ampara o a firmar los documentos que dicha legislación exige, **EL BANCO** podrá reportar dicho hecho. **EL BANCO** podrá proceder al cierre inmediato de los productos de **EL CLIENTE**, si lo estimare pertinente, conforme el procedimiento establecido en este Convenio. En caso de que existieren indicios que permitieren a **EL BANCO** determinar que **EL CLIENTE**, sus apoderados, accionistas o administradores le es aplicable la Ley Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los EEUU, denominada como "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a suministrar toda la información que dichos acuerdos requieran, al Servicio de Impuestos de los Estados Unidos (IRS), a través de los canales establecidos por las autoridades de la República Dominicana, así como a realizar las deducciones que dicha ley requiere en caso de que procedan; exonerando **EL CLIENTE**, sus apoderados, accionistas o administradores a **EL BANCO** de toda responsabilidad por proveer dicha información en la forma estipulada.

8.21.1 EL CLIENTE, incluyendo su (s) apoderado(s) y firmante (s), reconoce que deberá suministrar toda la información y la documentación que **EL BANCO** requiera para estos fines de determinar la pertinencia del reporte indicado en este artículo, así como para poder efectuar dicho reporte de manera completa. Cuando **EL CLIENTE** fuere una persona moral, tanto **EL CLIENTE**, como sus administradores y accionistas, serán responsables de indicar el país de origen de su constitución o cualquier cambio de domicilio a territorio de los Estados Unidos de América; también deberán transparentar en su documentación legal la condición de "Persona Estadounidense" de su(s) socio(s), reconociendo de manera expresa que la condición de "Persona Estadounidense" de algunos de ellos podría determinar que la cuenta sea tratada por **EL BANCO** como cuenta sujeta a reporte bajo FATCA. **8.21.2 EL CLIENTE** deberá informar a **EL BANCO** sobre cualquier cambio que se produjere en la nacionalidad, doble nacionalidad, permiso de residencia en otros países y "presencia sustancial", cuando se tratare de persona física, así como cuando de sus administradores y socios, cuando se tratare de personas morales, incluyendo los apoderados y firmantes de **EL CLIENTE**.

8.21.2 EL CLIENTE, sus apoderados, administradores y accionistas, cuando aplicare, a quienes le sea aplicable la ley autorizan a El Banco a suministrar toda la información a las instancias que la ley denominada "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), dejando sin efecto la aplicación de la obligación de confidencialidad establecida en el artículo 56, literal b) de la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana a fin de que **EL BANCO** proceda a dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.

8.22 Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. **EL CLIENTE** manifiesta bajo la fe del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente convenio, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general de cualquier actividad ilícita u otros delitos descritos en la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En ese mismo orden, **EL CLIENTE** manifiesta que los recursos recibidos y a ser recibidos por **EL BANCO** durante la vigencia del presente convenio, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. A tal efecto, **EL CLIENTE** autoriza expresamente a **EL BANCO**, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya de lugar y, de encontrar algún reporte, **EL BANCO**, procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. **EL CLIENTE** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, entre otros, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas y conferidas en la Ley No. 155-17.

8.23 CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS: **EL CLIENTE** reconoce haber recibido, leído y aceptado de parte de **EL BANCO**, la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios de los Productos y Servicios Financieros, la cual se incluye como Anexo II de este Contrato y forma parte integral del mismo, y estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Este documento también está disponible para consulta, lectura e impresión a través de la página web de **EL BANCO**: www.bsc.com.do. (Cláusula aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. 001328 de fecha el día veintitrés (23) del mes de febrero del año dos mil veinte veintidós (2022).

8.24 Jurisdicción aplicable. Para todos los fines y consecuencias del presente Convenio, así como para la solución de las controversias y litigios que puedan resultar de su ejecución o terminación, o que se

relacionen con el mismo; las **Partes** se someten a la competencia de los tribunales de la ciudad de Santo Domingo del Distrito Nacional, República Dominicana.

8.25 Ley aplicable: Para lo no expresamente previsto en virtud de este acuerdo, las **Partes** se remiten a la aplicación del derecho común, las disposiciones de la Ley de Cheques, que no sean contrarias a los términos establecidos en el presente documentos, las disposiciones de derecho común, los reglamentos, resoluciones, instructivos dictados por Junta Monetaria, Banco Central, Superintendencia de Bancos.

8.26 Elección de domicilio.- Para los fines y consecuencias del presente Convenio, las **Partes** hacen elección de domicilio de la manera siguiente: **EL BANCO** en su asiento social, el cual está indicado al inicio de este Convenio; y **EL CLIENTE** en su domicilio indicado en la Declaración de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz que deberá ser firmada por el mismo, conforme al Anexo I del presente Convenio, la cual forma parte integral del mismo.

8.27 Seguridad Cibernética y de la Información.- En cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento Seguridad Cibernética y de la Información, adoptado conforme la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 1ro. de noviembre de 2018, **EL BANCO** ha adoptado Términos y Condiciones de Uso e Intercambio de Información Personal, los cuales son aplicables para las relaciones contractuales con **EL CLIENTE**, conforme lo previsto en este Convenio. Estos p Términos y Condiciones de Uso e Intercambio de Información Personal son entregados a EL CLIENTE con la firma de este Convenio y están disponibles en la página web de **EL BANCO** (www.bsc.com.do).

Este Convenio ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SIB), mediante Oficio No. OFC-PRO-2026203354 expedido en fecha veinte (20) del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), por la Oficina de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, así como su Anexo I, consistente en la Declaración de Aceptación de Productos y Servicios Santa Cruz. Con la firma de la indicada declaración EL CLIENTE que se designa en la misma acepta los términos y condiciones de los productos y servicios señalados, los cuales se registrarán bajo lo establecido en este documento.